

주심판사	재판장

법 원 용

채무자 주식회사 대한상인의 파산관재인 변호사 강신하

우 15471 경기도 안산시 단원구 광덕서로 86, 309호 전화 031-506-3322/팩스031-506-3320

문서번호 : 대한상인 파산 제2025-13호

발송일자 : 2025. 12. 18.

받 음 : 수원회생법원 제5파산부

주심판사 : 남관모 판사님

제 목 : 이의신청에 대한 검토의견

1. 귀원 2024하합256호 파산선고 사건입니다.

2. 관재인은 채권자들이 제기한 이의신청에 대하여 다음과 같이 검토의견을
개진합니다.

다 음

1. 채권자들의 주장

가. 채권자 윤한영의 주장

채권자 윤한영은 채무자 회사 대표이사 최병선이 채무자 회사에 파산선고
전 전무이사로 근무했던 양동군을 대표로 내세워 신설법인 주식회사 생큐소

프트를 설립한 후 실제 운영하며 채무자 회사가 운영하던 온라인 쇼핑몰인 www.생큐마트.com 을 이용하여 채무자 회사의 거래처를 주식회사 생큐소프트로 이전하여 수익을 올리면서도 채무변제를 고의로 회피하여 사기파산을 하였다고 주장하고 있으나, 이러한 행위가 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에서 규정하고 있는 부인의 대상에 해당한다는 취지인 것으로 보입니다.

나. 채권자 유한회사 지앤케이파트너스의 주장

위 채권자는 ① 최병선이 양동균, 조은미 등을 통해 주식회사 생큐소프트를 운영하여 영업이익을 취득한 점, ② 채무자 회사 돈으로 푸페이에 4억 원을 대여한 후 550,000,000원 상당을 개인통장으로 회수하였고, ③ 일념홀딩스는 해산한 청산법인인데 이를 회수불능채권으로 기재하고 자금이체를 한 것은 허위기재 내지 업무상 배임에 해당하고, ④ 주식회사 오케이종합유통에 대한 고소장을 제출하면서 채무자 회사 자금이 지출되었는데 피해자를 최병선 개인으로 하여 고소한 것은 법원을 기망하여 파산한 사기파산에 해당하는 것이라고 주장합니다.

2. 검토의견

가. 채권자 윤한영의 이의신청에 대하여

채권자 윤한영은 채무자 회사에 대하여 파산선고 전 채무자 회사와 소송을 진행하여 승소한 사건의 소송비용 30,274,409원을 파산채권으로 신고한 자입니다.

채권자 윤한영은 채무자 회사에 근무할 당시 영업활동 대가로 지급받기로 한 컨설팅 수수료를 매출액의 2.5%로 지급받기로 한 약정이 채무자 회사의 공동대표인 김광수가 또 다른 공동대표 최병선의 동의 없이 체결했다는 이유로 위 컨설팅 수수료 2.5% 및 컨설팅 계약 존속기한을 둘러싸고 채무자 회사와 민형사상 소송을 진행한 적이 있습니다(참고자료 3, 4).

채무자 회사 대표이사 최병선은, 주식회사 생큐소프트는 양동군이 설립한 회사로서 한국수퍼체인유통사업협동조합에 의재 생큐마트몰의 구축 및 시스템 개발 유지보수업체로 선정되었을 뿐이라고 주장하고 있습니다.

양동군 작성 사실확인서, 한국수퍼체인유통사업협동조합의 조합소개(인터넷 사이트) 및 주식회사 생큐소프트 법인등기부등본 등에 의하면, 주식회사 생큐소프트는 양동군이 2024. 2. 27. 설립하여 한국수퍼체인유통사업협동조합에 의해 선정되어 생큐마트몰의 구축 및 시스템개발 유지보수 등을 하는 업체로서 최병선 개인과는 아무런 관련이 없는 것으로 보입니다(참고자료 1, 2, 6).

따라서 최병선이 채무자 회사의 자산을 주식회사 생큐소프트에게 무상으로 양도한 적이 없고, 주식회사 생큐소프트는 채무자 회사의 파산으로 인하여 양동군에 의해 설립된 회사로서 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 부인의 대상이 되는 행위가 되기 어려워 보입니다.

나. 채권자 유한회사 지앤케이파트너스의 이의신청에 대하여

(1) 주식회사 생큐마트 운영 관련

주식회사 생큐마트는 쇼핑몰을 운영 등 영업을 주목적으로 하는 회사가 아니라 한국수퍼체인사업협동조합에 의해 생큐마트몰의 구축, 시스템개발 및 운영관리, 유지보수 등의 업체로 선정되어 그로 인한 업무를 수행하고, 수수료를 받는 업체입니다.

주식회사 생큐소프트는 최병선이 아니라 양동군에 의해 설립되고 운영되고 있는 점, 최병선과 박준한의 통화내역에 의하면 최병선이 양동군 명의로 주식회사 생큐소프트를 설립한 것처럼 통화한 내역이 있으나 이는 채권자 유한회사 지앤케이파트너스의 사주인 박준한의 채권독촉에 따라 이를 벗어나기 위해 둘러댄 것이라고 변소하고 있고, 최병선이 주식회사 생큐소프트의 설립에 도움을 주었다고 하더라도 주식회사 생큐소프트는 시스템개발 및 운영관리 등을 하는 업체로서 한국수퍼체인사업협동조합에 의해 선정된 점에 비추어 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제650조 제1호 내지 제2호에서 규정한 파산재단에 속하는 재산을 은닉 손괴하거나 채권자에게 불이익하게 처분을 하는 행위에 해당하거나 상업장부에 부실기재한 행위에 해당한다고 보기 어렵다고 판단됩니다(첨부서류 1, 2, 6, 7).

(2) 가장거래 81억 원에 대하여

위 채권자는 최병선의 채무자 회사에 대한 가지급금을 외상매출금으로, 재고자산을 0으로 처리하는 등 분식회계를 했다고 주장합니다.

위 채권자는 최병선이 81억 원 상당의 가장거래를 했다고도 주장하나 이는 최병선이 수원회생법원 2024하단13732 개인파산 사건(관재인 제출 2025. 11. 4.자 이의신청에 대한 검토의견 첨부서류 2 참조)에서 문제가 된 것으로 이 사건 법인절차와는 관계가 없어 보입니다.

최병선이 채무자 회사에 대한 가지급금을 외상매출금으로, 재고자산을 0으로 처리하여 분식회계를 했다고 주장하나, 최병선의 채무자 회사에 대한 가수금이 가지급금을 초과하는 것으로 보이고(관재인 제출 2025. 11. 4.자 이의신청에 대한 검토의견), 이로 인하여 채권자를 해하는 행위를 한 것으로는 볼 수 없어 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제650조 사기파산죄나 부인의 청구 대상이 되기는 어려워 보입니다.

(3) 푸페이 4억 대여금에 대하여

채권자 유한회사 지앤케이파트너스는 채무자 회사가 푸페이에 4억 원을 대여하고 최병선이 국민은행 개인통장으로 550,000,000원을 회수하여 파산재단에 속하는 재산을 은닉하였다는 취지로 주장합니다.

그러나 최병선은 채무자 회사의 푸페이에 대한 대여금 4억 원을 개인통장으로 회수한 적이 없고, 다만 최병선 개인이 푸페이에 투자했던 돈을 일부 회수한 적은 있으나 오히려 손해를 보았다고 변소하고 있어 위 채권자가 이를 이유로 수원지방법검찰청 성남지청에 2025형제8692호 사기혐의로 고소를 하였으나 무혐의 처리되었습니다(관재인 제출 2025. 11. 4.자 이의신청에 대한 검토

의견 첨부서류 3 참조).

(4) 일념홀딩스에 대한 회수불능채권 신고

최병선이 회수가 사실상 불가능한 주식회사 일념홀딩스에 대한 채권 29,076,688원을 회수불능채권으로 신고한 것은 사실대로 기재한 것으로 법원을 기망한 허위기재로 볼 수 없습니다.

(5) 주식회사 오케이종합유통에 대한 고소에 대하여

최병선이 채무자 회사의 돈으로 주식회사 오케이종합유통에 속아 물품대금 665,750,000원을 지급했다가 물품을 공급받지 못하여 주식회사 오케이종합유통의 사주 김웅 등을 상대로 고소를 한 사건입니다.

최병선이 채무자 회사 돈으로 주식회사 오케이종합유통에 물품대금을 지급한 것은 사실이나 고소장 기재내용에 의하면 기망을 당한 자가 최병선이고 채무자 회사 돈을 물품대금으로 주식회사 오케이종합유통에 송금한 사실을 기재하고 있어 피해자를 채무자 회사로 하지 않고 실제 기망을 당한 자인 최병선이 고소를 했다고 하여 사기파산 등의 문제와는 아무런 관련이 없을 것으로 보입니다(첨부자료 5).

다. 결론

따라서 위에서 살펴본 바와 같이 최병선이 채무자를 해할 목적으로 회계장부

를 기재하였거나 파산재단에 속하는 재산을 은닉한 것으로 보기 어려워 위
채권자들의 주장내용은 채무자 회생 및 파산에 관한 법률이 정한 사기파산죄
내지 부인의 청구 대상이 되기 어렵다고 판단됩니다.

- ※ 첨부자료 : 1. 법인등기부등본
2. 사실확인서(양동군)
3. 불기소결정서
4. 판결문
5. 고소장
6. 조합소개
7. 상품주문계약서

채무자 주식회사 대한상인의
파산관재인 변호사 강신하



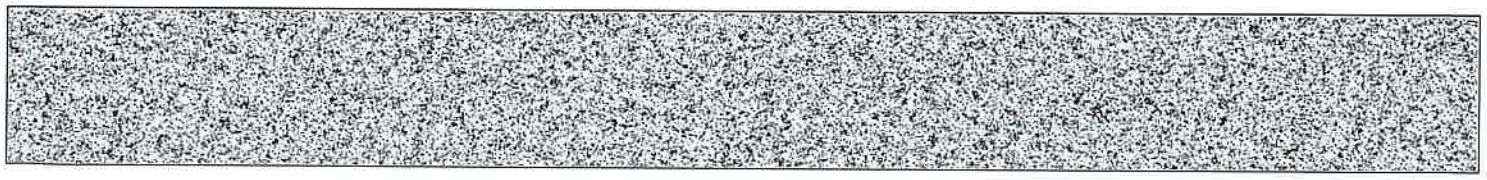
등기사항전부증명서(말소사항 포함)[제출용]

등기번호	887962	
등록번호	110111-8879623	
상 호	주식회사 생큐소프트	
본 점	서울특별시 강남구 테헤란로108길 25, 대동빌딩 5층 5511호(대치동)	
공고방법	서울특별시내에서 발행되는 일간 서울경제신문에 게재한다.	
1주의 금액	금 5,000 원	
발행할 주식의 총수	10,000,000 주	
발행주식의 총수와 그 종류 및 각각의 수	자본금의 액	변 경 연 월 일 등 기 연 월 일
발행주식의 총수	2,000 주	
보통주식	2,000 주	금 10,000,000 원

목 적

1. 화장품, 건강식품, 패션잡화 제조업
1. 건강식품, 패션잡화(의류 및 악세사리) 도소매 및 수출입업
1. 식음료, 생활잡화 도소매 및 유통업
1. 청과, 신선식품, 농축산물 도소매 및 유통업
1. 통신기기 판매 및 유통업
1. 건축자재, 정유 수출입 및 유통업
1. 도서유통업
1. 프랜차이즈업
1. 공연기획 및 제작업
1. 엔터테인먼트 사업
1. 광고기획 및 광고물 제작업
1. 판촉물 제작 및 도소매, 유통업
1. 경영컨설팅업
1. 시스템통합 및 관리업
1. 소프트웨어 제작 및 공급업
1. 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업
1. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
1. 각호와 관련된 제품 및 상품 전자상거래업
1. 각호와 관련된 대행업 및 수출입업
1. 각호와 관련된 정보서비스업
1. 그 외 각호와 관련된 부대사업일체

[인터넷 발급] 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<https://www.iros.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능합니다.



등기번호	887962
------	--------

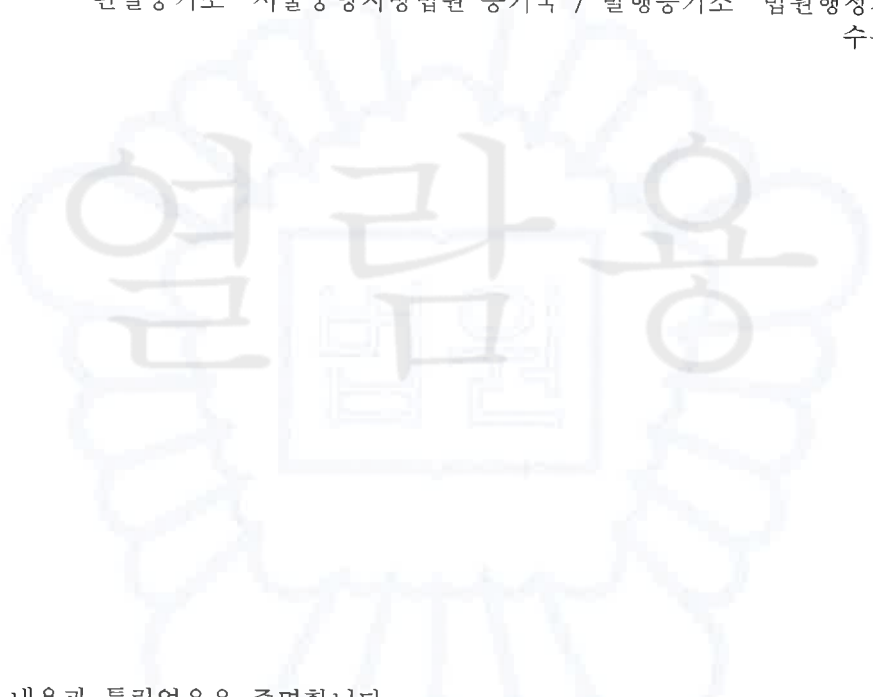
임원에 관한 사항	
사내이사 양동균 781214-***** 서울특별시 강동구 구천면로 428, 402호(명일동, 센트로빌)	
2025 년 05 월 09 일 사임	2025 년 05 월 09 일 등기
감사 조은미 780227-*****	
2025 년 05 월 09 일 사임	2025 년 05 월 09 일 등기
사내이사 조은미 780227-***** 경기도 성남시 분당구 동판교로 122, 203동 302호(백현동, 백현마을)	
2025 년 05 월 09 일 취임	2025 년 05 월 09 일 등기

회사성립연월일	2024 년 02 월 27 일
---------	------------------

등기기록의 개설 사유 및 연월일 설립	2024 년 02 월 27 일 등기
-------------------------	---------------------

-- 이 하 여 백 --

관할등기소 서울중앙지방법원 등기국 / 발행등기소 법원행정처 등기정보중앙관리소
수수료 1,000원 영수함



이 증명서는 등기기록의 내용과 틀림없음을 증명합니다.
[다만, 신청이 없는 지점·지배인에 관한 사항의 기재를 생략하였습니다]
서기 2025년 12월 08일

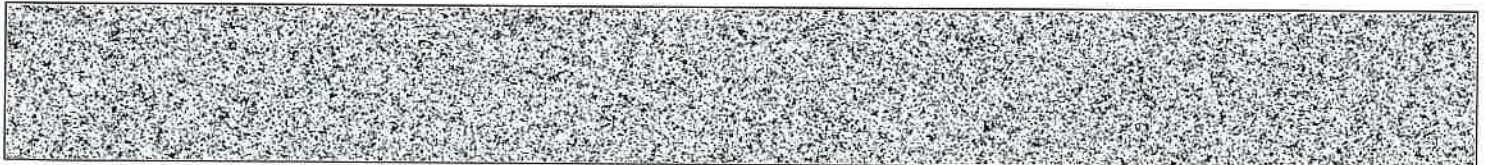
법원행정처 등기정보중앙관리소

전산운영책임관



* 실선으로 그려진 부분은 말소사항을 표시함.
* 증명서는 컬러 또는 흑백으로 출력 가능함.

[인터넷 발급] 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<https://www.iros.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능합니다.



발행번호 1130002002401080022110522002261907T8E8N1R1E1TON111C

발급확인번호 9628-AAYY-DUJO

발행일 2025/12/08

사실확인서

이 름 : 양동군

주민번호 : 781214-1149458

전화번호 : 010-9441-2323

본인은 (주)생큐소프트 설립 및 운영에 있어 최병선 및 (주)대한상인에게 금전을 주거나 양도, 양수 받은 사실이 전혀 없으며 '생큐마트'몰의 시스템 유지보수와 관련하여 기존 시스템 유지보수 회사였던 (주)대한상인의 파산으로 인해 '생큐마트'몰의 사업권 및 영업권의 주체인 <한국수퍼체인 유통사업협동조합>에 의해 선정되어 운영되는 법인입니다.

위 내용은 사실과 같습니다.

2025년 12월 8일

작성자 : 양동군 (인)



첨부자료

1. 신분증 사본



가운전면허증 (Driver's License)

11-05-240881-04

양동구

7812141149458

서울특별시 강남구 삼성동 구전면허

428, 402호

(명씨, 성씨로만)

전면허사 2023.01.01.

가운전면허 2023.12.31.

NFWS1R

2023.11.24. 서울특별시경찰청



수원지방법검찰청

2019. 11. 22.

사건번호 2019년 형제58069호

제 목 불기소결정서

검사 김서현은 아래와 같이 불기소 결정을 한다.

I. 피의자 1. 윤한영

II. 죄 명 사기

III. 주 문

1. 피의자 윤한영은 증거 불충분하여 혐의 없다.

IV. 피의사실과 불기소이유

1. 피의자 윤한영은,

가. 2017. 5.경부터 2017. 10.경 사이에 상피의자 유**이 피해자 주식회사 대한상인 (이하 '피해자'라고 한다)으로부터 수령할 수 있는 '마트 컨설팅에 따른 수수료율' 이 2%로 약정되어 있다는 사실을 알고 있음에도 상피의자 유**으로 하여금 수수료 율이 2.5%인 피의자의 코드를 입력하여 그 수수료 차액을 편취하기로 공모한 후, 총 6개 마트(365세일마트, 보훈마트, 누리식품, 동일유통과주지점, K마트, 주식회사 더드림마트)에 대하여 피의자의 코드를 몰래 입력하도록 하는 방법으로 피해자로 부터 수수료 차액 합계 149,966원을 편취하여 사기

나. 2016. 9.경부터 2017. 3.경 사이에 상피의자 박**이 피해자로부터 수령할 수 있





는 '마트 컨설팅에 따른 수수료율'이 1%로 약정되어 있다는 사실을 알고 있음에도
상피의자 박**으로 하여금 수수료율이 2.5%인 피의자의 코드를 입력하여 그 수수
료 차액을 편취하기로 공모한 후, 총 13개 마트(유마트, 호박할인마트, 씨티마트,
농가마트, 유원하나슈퍼마켓, 미니탑마트, 우리레저, 면 사무소, 금호DC마트, 하모
니마트, 주식회사 에드라인, 우리할인마트, 브로콜리마켓)에 대하여 피의자의 코드
를 몰래 입력하도록 하는 방법으로 피해자로부터 수수료 차액 합계 1,481,683원을
편취하여 사기

다. 2016. 9.경부터 2016. 10.경 사이에 상피의자 유** 및 상피의자 박**과 위 가.항
및 나.항 기재와 같이 공모한 후, 총 2개 마트(럭키할인, 드리미)에 대하여 피의자
의 코드를 몰래 입력하도록 하는 방법으로 피해자로부터 수수료 차액 합계 48,776
원을 편취하여 사기

- 피해자가 피의자, 상피의자 유**, 상피의자 박**(이하 상피의자 유** 및 상피의
자 박**을 '상피의자들'이라 지칭한다)과 순차적으로 '영업컨설팅 계약(피의자,
유**)/'근로계약(박**)'을 체결하며 각각의 '수수료율(컨설팅하는 마트의 매출
액에 수수료율을 곱하는 방법으로 지급할 수수료를 산정)'에 차등을 둔 사실,
이 사건 당시 피의자의 수수료율이 2.5%, 상피의자 유**의 수수료율이 2%, 상
피의자 박**의 수수료율이 1%로 각각 정해진 사실, 피의자가 상피의자 유**
및 상피의자 박**에게 자신의 코드(유** : sj012, 박** : sj009)를 부여해 준 사
실, 피해자가 매월 각 마트마다 입력된 '코드'에 의거하여 '수수료율 2.5%'를
적용하여 산정한 컨설팅 수수료를 '피의자(피의자의 코드가 입력되어 있기 때
문에 피의자에게 수수료가 지급됨)'에게 지급하고, 피의자가 그 수수료를 다시



상피의자들에게 분배한 사실은 각각 인정된다.

- 고소인 측은 ① 피의자가 2016. 7.경 서울 강남구에 있는 상호 불상의 카페에서 '상피의자 유** 및 상피의자 박**'을 만나 피의자의 코드를 입력하는 방법으로 수수료 차액을 편취하기로 상호 공모하였고, ② 설령 피의자가 상피의자들과 명시적으로 공모를 하지 않았다고 하더라도 피의자가 상피의자들이 피의자보다 낮은 수수료율이 책정되었다는 사실을 알면서도 그들이 피의자의 코드를 입력하여 초과 수령한 수수료를 상피의자들에게 분배한 점에 비추어 보았을 때 피의자와 상피의자들 사이에 암묵적인 공모가 있었다고 보아야 하므로, 피의자가 상피의자들과 공모하여 사기죄를 범한 것이라고 주장한다.

- 이에 대하여 피의자는 아래와 같이 주장한다.

- ① '상피의자 유**'의 경우 : 2017. 1.경 상피의자 유**이 '피해자와의 컨설팅 계약을 종료할 예정이나, 일부 업체들이 컨설팅을 해줄 것을 요청하고 있어 그 회사들에 대하여 수수료를 수령할 코드가 필요하다.'는 취지로 부탁을 하였고, 피해자와의 계약 내용(제1419쪽 영업컨설팅 계약서)에 따르면 자신은 산하의 영업사원을 영입하는데 아무런 제약이 없으므로 자유로운 신분이 된 상피의자 유**을 자신의 영업사원으로 영입한다는 생각으로 피의자의 코드를 부여해 준 것에 불과하고, 피해자로부터 수수료 차액을 편취하기 위해 고의적으로 상피의자 유**에게 코드를 부여한 것은 아니다.
- ② '상피의자 박**'의 경우 : 상피의자 박**에게 자신의 코드를 부여한 것은 상피의자 박**이 피해자와 수수료를 1%로 약성하는 근로계약을 체결하기 전에 자신 산하의 영업직원으로 일하던 시점(2016. 7.경)으로, 자신은 상피의자





박**이 피해자와의 근로계약 체결(2016. 9.경) 이후에도 계속해서 자신의 코드를 이용하는 방법으로 수수료 차액을 편취하려고 했던 사실을 전혀 모르고 있었고, 상피의자 박**에게 수수료를 분배한 것은 상피의자 박**이 자신 산하의 영업직원으로 일을 할 당시에 가입시킨 마트들에 대한 컨설팅 수수료를 지급해 주는 것으로 생각했으며, 그 수수료에 상피의자 박**이 자신의 코드를 임의로 입력한 마트들에 대한 수수료가 포함되어 있는지 여부에 대하여는 미처 살펴보지 못하였다.

- 살피건대, 이 사건에 있어 피의자가 상피의자들과 공모하였다는 사실을 인정할 '직접적인 증거'는 상피의자들의 진술이 유일하나, ① 상피의자 유**의 경우에는 검찰에서 조사를 받으며 기존 경찰에서의 진술과는 달리 오히려 피의자의 주장에 대체로 부합하는 진술을 하고 있고(제1992쪽 이하 진술조서), ② 상피의자 박**의 경우에는 검찰에서 조사를 받으며 기존 경찰에서의 진술과는 달리 '2016. 7.경 피의자와 공모를 한 것이 아니라, 2016. 9.경 피해자와 근로계약을 체결한 직후 피의자에게 전화를 걸어 피의자의 코드를 계속해서 사용하는 방법으로 수수료 차액을 편취하기로 상호 공모하였다.'고 진술하며 피의자와의 공모 경위에 대한 진술을 반복하였는바(제1396쪽 이하 피의자신문조서), 이러한 상피의자들의 진술은 신빙성이 떨어져 그것만으로 피의자가 상피의자들과 공모하였다는 사실을 인정하기에는 다소 부족하다.
- 특히 피의자는 상피의자 박**이 피해자와 근로계약을 체결한 이후의 시점인 2016. 10. 25.경 피해자의 직원인 '이소민 과장'에게 영업사원 명단을 보내준 사실이 확인되는데(제35쪽 문자메시지 내역), 그 명단에 '상피의자 박**'의 이



름과 그의 코드인 'sj009'가 포함되어 있는 한편, 위 명단에 '상피의자 유**'의 이름이나 그의 코드인 'sj012'가 존재하지 않는 것에 비추어 볼 때, 위 문자메시지를 전송한 2016. 10. 25.경 당시까지만 하더라도 피의자가 상피의자들과 공모를 하지는 아니하였던 것으로 판단되고(피의자가 상피의자 박**과 수수료 차액을 편취하기로 공모한 상황이면 상피의자 박**의 이름을 다른 사람으로 기재했을 것으로 보이고, 상피의자 유**과 수수료 차액을 편취하기로 공모한 상황이면 상피의자 유**의 코드인 'sj012'가 명단에 포함되어 있어야 할 것으로 보임), 이 또한 상피의자들의 진술과 배치되는 내용에 해당하여 위 진술의 신빙성을 그대로 믿기 어렵다.

- 나아가 고소인의 주장과 같이 '피의자가 수수료를 상피의자들에게 분배하는 절차를 거쳤다.'는 사실만으로 피의자가 상피의자들에게 암묵적으로 공모를 하였다는 사실이 인정된다고 보기는 어렵고, 특히 피의자는 상피의자들의 몫으로 수령한 수수료를 상피의자들에게 그대로 전달함에 따라 이 사건으로 인해 얻은 이익이 없는 것으로 보이는바(제1421쪽 이하 계좌거래내역, 상피의자 박**도 피의자에게 어떻게 수수료 차액에 따른 수익을 분배하기로 합의하였는지에 대하여 구체적으로 진술을 하지 못하고 있음), 피의자가 굳이 위험을 무릅쓰며 상피의자들과 공모하여 피해자로부터 수수료 차액을 편취하려고 시도할 만한 다른 특별한 이유가 있는 것으로 보이지도 아니한다.
- 달리 피의자가 상피의자들과 공모하여 피해자로부터 수수료 차액을 편취하였다는 사실을 인정할 뚜렷한 증거가 없다.
- 증거 불충분하여 혐의 없다.





검사 (인)

열람용



수 원 고 등 법 원

제 7 - 2 민 사 부

판 결

사 건 2020나23239 계약지위효력 확인 등 청구의 소
원고, 항소인 겸 피항소인

윤한영

용인시 수지구 성북1로 107, 511동 405호 (성북동, 성남마을벽산
첼시빌2차아파트)

소송대리인 법무법인 고원

담당변호사 공기광, 김수민

피고, 피항소인 겸 항소인

주식회사 대한상인

서울 강남구 논현로 507, 1201호 (역삼동, 성지하이츠3차)

대표이사 최병선

소송대리인 법무법인 정우

담당변호사 이재옥

제 1 심 판 결 수원지방법원 2020. 10. 15. 선고 2018가합12790 판결

변 론 종 결 2022. 5. 27.

판 결 선 고 2022. 8. 19.

주 문

1. 이 법원에서 확장한 원고의 청구를 포함하여 제1심 판결을 아래와 같이 변경한다.
가. 피고는 원고에게 109,377,000원과 이에 대하여 2018. 8. 16.부터 2020. 10. 15.까지는 연 6%, 2020. 10. 16.부터 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하고,
나. 피고는 원고에게 148,121,950원과 그 중 23,480,950원에 대하여는 2019. 1. 16.부터, 23,065,731원에 대하여는 2019. 7. 16.부터, 22,250,819원에 대하여는 2020. 1. 16.부터, 23,928,559원에 대하여는 2020. 7. 16.부터, 26,936,170원에 대하여는 2021. 1. 16.부터, 23,724,999원에 대하여는 2021. 7. 16.부터, 4,734,722원에 대하여는 2021. 8. 16.부터 각 2022. 8. 19.까지는 연 6%, 2022. 8. 20.부터 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
다. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
2. 소송 총 비용은 원고가 10%, 피고가 90%를 각 부담한다.
3. 제1의 가.항 및 나.항은 가집행할 수 있다.

청구취지 및 항소취지

1. 청구취지

피고는 원고에게, 109,377,000원과 이에 대하여 2018. 8. 16.부터 2020. 10. 15.까지는 연 6%, 그 다음날부터 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을, 148,121,954원과 그 중 23,480,951원에 대하여는 2019. 1. 16.부터, 23,065,731원에 대하여는 2019. 7. 16.부터, 22,250,819원에 대하여는 2020. 1. 16.부터, 23,928,560원에

대하여는 2020. 7. 16.부터, 26,936,170원에 대하여는 2021. 1. 16.부터, 23,725,000원에
대하여는 2021. 7. 16.부터, 4,734,723원에 대하여는 2021. 8. 16.부터 각 2022. 3. 24.
자 청구취지 및 청구원인 변경 신청서 부분 송달일까지는 연 6%, 그 다음날부터 갚는
날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라(원고는 이 법원에서 청구취지를
확장하였다).

2. 항소취지

가. 원고

제1심 판결 중 원고 패소 부분을 취소한다. 피고는 원고에게 84,717,005원과 이에
대하여 2020. 6. 2.부터 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 각 지급하고, 2020.
6. 15.부터 2021. 8. 15.까지 매달 마지막 날에 4,000,000원씩을 지급하라.

나. 피고

제1심 판결 중 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를
기각한다.

이 유

1. 기초사실

가. 당사자들의 지위

- 1) 원고는 소매점들을 상대로 각종 물품을 판매하는 영업을 하는 사람이다.
- 2) 피고는 '생큐마트'라는 인터넷 쇼핑몰(<http://생큐마트.com>)을 통하여 소매점들을
상대로 각종 물품을 판매하는 회사이다. 김광수와 최병선은 2016. 3. 24. 피고의 공동
대표이사로 취임하였고, 2016. 3. 25. 피고의 공동대표이사로 등기되었다. 피고의 사업

자등록증에도 공동대표로 최병선과 김광수가 기재되어 있었다.

나. 이 사건 영업컨설팅 계약

원고와 피고는 2016년 7월경 원고가 소매점들이 '생큐마트'를 통하여 피고로부터 각종 물품을 구매하도록 하는 등의 영업활동을 하기로 하는 다음과 같은 내용의 영업컨설팅 계약(아래에서 '이 사건 영업컨설팅 계약'이라고 한다)을 체결하였는데, 이 사건 영업컨설팅 계약서에는 피고의 대표이사로 김광수만 기재되어 있다.

영업컨설팅 계약서

1. 영업컨설팅 제공 내용

- 피고는 생큐마트 공산품 영업의 제반사항에 대해 원고에게 권한을 위임하고 원활한 영업 활동을 위한 제반교육 및 컨설팅을 제공한다.
- 원고는 영업전반에 대한 관리감독에 대해 피고의 지시에 따른다.
- 각종 영업제반 활동 및 인력관리에 대한 내용은 원고의 책임 하에 진행토록 한다.

3. 계약기간

- 기본 계약 기간은 12개월로 정하되 특별한 사유가 없는 한 자동연장을 원칙으로 한다.
- 계약기간 연장 및 종료에 관한 사항은 원고와 피고의 합의에 따른다.

4. 영업활동 대가(VAT 별도)

- 인센티브 매출의 2.5%
- 계약기간 종료 후 피고는 원고에게 계약기간 중 영업컨설팅을 통해 발생한 가맹점의 매출에 대한 1%의 관리 수수료를 3년 동안 지급하며 원고는 지속적인 관리를 통해 매출증대에 노력한다(단, 협의하에 지급기한 연장을 논의할 수 있다).
- 피고는 당월 판매 매출 정산하고 익월 15일까지 컨설팅료를 정산하여 원고에게 지급함을 원칙으로 한다.

다. 원고의 영업활동 및 피고의 수수료 지급

- 1) 원고는 이 사건 영업컨설팅 계약에 따라 소매점들을 '생큐마트'의 가맹점으로 등

록하여 소매점들이 '쌍큐마트'를 통하여 피고로부터 각종 물품을 구입하도록 하고, 거래처를 관리하는 영업활동을 하였다.

2) 피고는 이 사건 영업컨설팅계약에 따른 수수료로 원고에게 2016. 8. 12.부터 2017. 11. 15.까지 별지1 표 '기간'란 기재 각 기간에 원고의 영업활동으로 발생한 피고의 매출액에 대한 일정 비율인 '금액(원)'란 기재 각 금액을 '지급일'란 기재 각 날짜에 각 지급하였다.

라. 원고와 피고의 다툼

1) 피고는 2018. 1. 5. 원고에게 '이 사건 영업컨설팅 계약은 피고의 공동대표이사 중 김광수 1인이 단독으로 체결한 것으로 무효이고, 원고가 기존에 수수료 2%가 지급되던 타인 및 피고 직영 가맹점을 수수료 2.5%가 지급되는 원고의 가맹점으로 무단 임의전환 하여 추가로 0.5%의 수수료를 지급받았다.'는 이유로 이 사건 영업컨설팅 계약이 2017. 7. 31. 종료되었다는 취지로 통보하였다.

2) 피고 소속 직원 이소민은 2018. 2. 6. 원고에게 '이 사건 영업컨설팅 계약은 이미 종료되었으므로, 원고는 더 이상 이 사건 영업컨설팅 계약에 따른 영업활동을 할 필요가 없다.'는 내용의 카카오톡 메시지를 보냈다.

3) 피고의 공동대표이사 김광수, 최병선은 2018. 5. 14. 수원지방검찰청에 '원고가 유근성, 박정욱과 공모하여 피고로부터 이 사건 영업컨설팅 계약에 따른 수수료를 과다 지급받는 방법으로 2016년 9월경부터 2017년 10월경까지 합계 1,680,425원을 편취하였다.'는 혐의로 원고를 형사고소 하였다.

4) 수원지방검찰청은 2019. 1. 22. '원고가 유근성, 박정욱과 공모하였다는 사실을 인정할 증거가 없다.'는 이유로 원고에 대하여 불기소처분(혐의없음)을 하였다. 김광수,

최병선이 위 불기소처분에 대하여 항고하였으나, 수원고등검찰청은 2020. 3. 3. 항고를 기각하였다.

[인정 근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 17, 18호증, 을 제8, 10, 13, 27호증의 각 기재(가지번호가 있는 경우 가지번호를 포함한다, 아래 같다), 변론 전체의 취지]

2. 당사자들의 주장 요지

가. 원고의 주장 요지

1) 피고의 공동대표이사 중 1인인 김광수가 단독으로 피고를 대표하여 이 사건 영업컨설팅 계약을 체결한 것은 사실이나, 피고는 상법 제395조에 따른 표현대리책임 또는 묵시적 추인에 따라 이 사건 영업컨설팅계약에 따른 책임을 부담한다.

2) 이 사건 영업컨설팅 계약은 2017. 7. 31. 자동연장 되었다. 자동연장 된 이 사건 영업컨설팅 계약은 2018. 7. 31. 기간만료로 종료되었다.

3) 피고는 원고에게 2017년 11월부터 발생한 피고의 매출액에 대한 이 사건 영업컨설팅 계약에 따른 수수료를 지급하지 않았다. 따라서 피고는 원고에게 이 사건 영업컨설팅 계약에 따른 원고의 영업활동으로 2017년 11월부터 2021년 7월까지 발생한 피고의 매출액에 대한 수수료를 지급할 의무가 있다. 그 구체적인 금액은 다음과 같다.

가) 2017년 11월 ~ 2018년 7월 수수료

109,377,000원(= 매출액 합계 4,375,080,034원 × 2.5%)

나) 2018년 8월 ~ 2018년 12월 수수료

23,480,951원(= 매출액 합계 2,348,095,092원 × 1%)

다) 2019년 1월 ~ 2019년 6월 수수료

23,065,731원(= 매출액 합계 2,306,573,126원 × 1%)

라) 2019년 7월 ~ 2019년 12월 수수료

22,250,819원(= 매출액 합계 2,225,081,965원 $\times$ 1%)

마) 2020년 1월 ~ 2020년 6월 수수료

23,928,560원(= 매출액 합계 2,392,855,964원 $\times$ 1%)

바) 2020년 7월 ~ 2020년 12월 수수료

26,936,170원(= 매출액 합계 2,693,617,008원 $\times$ 1%)

사) 2021년 1월 ~ 2021년 6월 수수료

23,725,000원(= 매출액 합계 2,372,499,979원 $\times$ 1%)

아) 2021년 7월 수수료

4,734,723원(= 매출액 합계 473,472,280원 $\times$ 1%)

나. 피고의 주장 요지

1) 김광수는 피고의 공동대표이사 중 1인에 불과함에도 단독으로 피고를 대표하여 이 사건 영업컨설팅 계약을 체결하였으므로, 이 사건 영업컨설팅 계약은 피고에 대하여 효력이 없다. 원고를 상법 제395조에 규정된 '선의의 제3자'라고 볼 수 없고, 피고는 이 사건 영업컨설팅 계약을 추진한 바도 없다.

2) 이 사건 영업컨설팅 계약이 유효라고 가정하더라도, 이 사건 영업컨설팅 계약은 2017. 7. 31. 자동연장 없이 기간만료로 종료되었다. 이 사건 영업컨설팅 계약이 2017. 7. 31. 자동연장 되었더라도, 피고는 2018. 1. 5.경 내용증명 우편을 통하여 원고가 피고로부터 1~2%의 수수료를 지급받는 유근성, 박정욱에게 원고의 코드를 부여하여 피고로부터 2.5%의 수수료를 지급받아 유근성, 박정욱에게 분배하는 방식으로 유근성, 박정욱의 피고에 대한 수수료 편취 범행에 가담하거나 방조하였음을 이유로 이 사건

영업컨설팅 계약을 적법하게 해지하였다.

3) 이 사건 영업컨설팅 계약 중 계약기간 종료 후 3년 동안 발생한 매출액의 1%를 수수료로 지급한다는 조항은 불공정한 법률행위로서 민법 제104조에 따라 무효이다.

4) 설령 위 조항이 무효가 아니라고 가정하더라도, 원고가 계약기간 종료 후 3년 동안 발생한 매출액의 1%를 수수료로 청구하려면, 지속적인 관리를 통한 매출증대 노력을 하여야 하나 원고는 그와 같은 노력을 하지 않았다.

3. 판단

가. 이 사건 영업컨설팅 계약에 따른 피고의 책임 유무

1) 상법 제395조에 따른 책임의 유무

가) 상법 제395조가 표현대표이사의 행위로 인한 주식회사의 책임을 인정하는 취지는, 회사의 대표이사가 아닌 이사가 외관상 회사의 대표권이 있는 것으로 인정될 만한 명칭을 사용하여 거래행위를 하고 그러한 외관이 생겨난 데에 회사의 귀책사유가 있는 경우에 그 외관을 믿은 선의의 제3자를 보호함으로써 상거래의 신뢰와 안전을 도모하려는 데 있다. 따라서 거래의 상대방인 제3자가 대표이사가 아닌 이사에게 그 거래행위를 함에 있어 회사를 대표할 권한이 있다고 믿었다 할지라도 그와 같이 믿은 데에 중대한 과실이 있는 경우에는 회사는 위 규정에 의한 책임을 지지 아니한다. 여기서 제3자의 중대한 과실이라 함은 제3자가 조금만 주의를 기울였더라면 표현대표이사의 행위가 대표권에 기한 것이 아니라는 사정을 알 수 있었음에도 만연히 이를 대표권에 기한 행위라고 믿음으로써 거래통념상 요구되는 주의의무에 현저히 위반하는 것으로서, 공평의 관점에서 제3자를 구태여 보호할 필요가 없다고 봄이 상당하다고 인정되는 상태를 말하고 제3자에게 중과실이 있는지는 거래통념에 비추어 개별적·구체적으로

판단하여야 한다(대법원 2013. 2. 14. 선고 2010다91985 판결 등 참조).

나) 김광수와 최병선이 이 사건 영업컨설팅 계약 체결 전에 이미 피고의 공동대표 이사로 등기되었고, 피고의 사업자등록증에도 공동대표로 기재되었음은 앞서 살펴본 바와 같고, 이와 같은 사정에 비추어 보면 원고는 이 사건 영업컨설팅 계약을 체결할 당시 김광수와 최병선이 피고의 공동대표이사이므로 김광수 단독으로 피고를 대표하여 이 사건 영업컨설팅 계약을 체결할 수 없음을 알았거나 적어도 알지 못한 데 중대한 과실이 있었다고 보아야 한다. 따라서 피고는 상법 제395조에 따른 책임을 부담하지 않는다.

2) 피고의 이 사건 영업컨설팅 계약 추진 여부

가) 무효행위의 추진은 무효행위 등이 있음을 알고 행위의 효과를 자기에게 귀속시키도록 하는 단독행위로서 의사표시의 방법에 관하여 일정한 방식이 요구되는 것이 아니므로 묵시적인 방법으로도 할 수 있지만, 묵시적 추인을 인정하기 위해서는 본인이 그 행위로 처하게 된 법적 지위를 충분히 이해하고 그럼에도 진의에 기하여 행위의 결과가 자기에게 귀속된다는 것을 승인한 것으로 볼 만한 사정이 있어야 할 것이다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2012다112299, 112305 판결 등 참조).

나) 위 각 증거들과 갑 제5, 11, 21호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들, 즉 피고가 원고에게 2016년 8월경부터 2017년 11월경까지 상당한 기간 동안 이의를 제기하지 않은 채 이 사건 영업컨설팅 계약에 따른 수수료를 지급하여 온 점, 피고의 공동대표이사 최병선이나 피고의 직원들은 이 사건 영업컨설팅 계약이 유효함을 전제로 원고나 원고의 직원과 카카오톡 그룹 채팅방 등을 통하여 업무상 협의를 하여 온 점, 피고의 공동대표이사 최병선은 2017. 7. 24. 이 사

건 영업컨설팅 계약이 유효함을 전제로 원고에게 '원고의 영업사원을 통하여 소매점들에 기능이 향상된 생큐마트 어플리케이션 설치의 홍보를 많이 하라.'는 취지의 업무상 지시를 하기도 한 점 등에 비추어 보면, 피고는 이 사건 영업컨설팅 계약의 법률적 의미를 이해하고 이 사건 영업컨설팅 계약의 법적 효과가 자신에게 귀속된다는 의사로 이를 묵시적으로 추인한 것으로 보는 것이 타당하다.

따라서 피고는 이 사건 영업컨설팅 계약에 따른 책임을 부담한다.

나. 이 사건 영업컨설팅 계약의 종료시점

1) 2017. 7. 31. 계약기간 만료로 인한 종료 여부

이 사건 영업컨설팅 계약 3항에서 '기본 계약 기간은 12개월로 정하되 특별한 사유가 없는 한 자동연장을 원칙으로 한다.'고 규정하고 있음은 앞서 살펴본 바와 같으므로, 이 사건 영업컨설팅 계약은 위 조항에 따라 특별한 사정이 없는 한 2017. 7. 31. 자동연장 되었다고 보는 것이 타당하다.

이에 대하여 피고는, 피고 공동대표이사 최병선이 2016년 12월경부터 원고에게 이 사건 영업컨설팅 계약에 대하여 이의를 제기하면서 계약기간과 수수료 금액의 조정을 요구하여 원고가 이에 응하기로 하였으므로, 이 사건 영업컨설팅 계약은 자동연장 되지 않았다는 취지로 주장하나, 을 제11, 12, 22호증의 각 기재만으로는 피고의 위 주장 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

2) 이 사건 영업컨설팅 계약의 해지 여부

가) 피고가 2018. 1. 5. 원고에게 '이 사건 영업컨설팅 계약은 피고의 공동대표이사 중 김광수 1인이 단독으로 체결한 것으로 무효이고, 원고가 기존에 수수료 2%가 지급

되던 타인 및 피고 직영 가맹점을 수수료 2.5%가 지급되는 원고의 가맹점으로 무단 임의전환 하여 추가로 0.5%의 수수료를 지급받았다.'는 이유로 이 사건 영업컨설팅 계약이 2017. 7. 31. 종료되었다는 취지로 통보한 사실은 기초사실에서 살펴본 바와 같다.

나) 그러나 갑 제17, 18호증, 을 제4, 19, 20호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들에 비추어보면, 원고가 유근성, 박정욱의 수수료 편취행위에 가담 또는 방조하였다거나, 원고가 유근성, 박정욱에게 원고의 영업코드(sj009, sj012)를 교부할 당시 그들이 원고의 영업코드를 수수료 편취행위에 사용할 것이라는 점이나 원고가 유근성, 박정욱에게 영업코드를 교부하고 수수료를 지급하는 행위로써 유근성, 박정욱의 수수료 편취행위를 용이하게 한다는 점을 예견할 수 있었다고 보기 어려워 원고에게 방조의 고의 또는 과실이 있었다고 볼 수 없고, 따라서 그와 같은 원고의 행위와 유근성, 박정욱의 수수료 편취행위로 인한 피고의 손해 사이에 상당인과관계가 있다고도 볼 수 없다.

① 원고는 2016년 7월경 박정욱을 원고의 영업사원으로 영입하여 박정욱에게 원고의 영업코드(sj009)를 부여하였고, 박정욱이 2016년 9월경 피고와 사이에 근로계약을 체결하였음에도 이러한 사실을 알지 못하여 2016. 10. 25. 피고 직원 이소민에게 박정욱의 이름과 그의 영업코드(sj009)가 기재된 원고의 영업사원 명단을 보내기도 하였으며, 2016. 11. 9.경 비로소 박정욱이 피고의 직원으로 근무함을 인지하게 되었다. 원고는 2016년 11월경 이후에도 박정욱이 원고의 영업사원으로 근무하는 동안 가맹점으로 등록한 소매점들의 매출액에 대한 수수료를 박정욱에게 지급하였는데, 그 수수료 금액에 박정욱이 2016. 11. 9. 이후 원고의 영업코드를 사용하여 등록한 소매점들 3개[㈜ 애드라인, 우리할인마트, 브로콜리마켓]의 매출액이 포함되었으나, 원고가 그 무렵 관

리하던 소매점들은 1,600개가 넘고 매출액이 발생하는 소매점들도 수백 개에 달한 사정에 비추어 보면, 원고로서는 소매점들의 등록일시를 일일이 확인하기는 어려웠을 것으로 보인다.

② 원고는 2017년 1월경 유근성으로부터 피고와 체결한 영업컨설팅 계약을 종료할 예정인데 일부 소매점들이 컨설팅을 해 줄 것을 요청하고 있어 수수료를 수령할 영업코드가 필요하다는 취지의 부탁을 받고 유근성을 원고의 영업사원으로 영입하려는 의사로 유근성에게 원고의 영업코드(sj012)를 부여해 준 것으로, 원고가 피고와 유근성 사이의 영업컨설팅 계약이 유효하게 존속되고 있었다는 사정을 알면서도 유근성에게 원고의 영업코드를 부여하였음을 인정할 만한 증거가 없다.

③ 유근성, 박정욱이 원고의 영업코드를 사용하여 피고로부터 편취한 수수료 금액은 합계 1,680,425원에 불과한 소액일 뿐만 아니라, 원고는 유근성, 박정욱에게 그 수수료 전액을 지급함으로써 유근성, 박정욱의 수수료 편취행위로 인하여 어떠한 이익을 취득한 바가 없으므로, 원고가 유근성, 박정욱의 수수료 편취행위를 공모하거나 방조할 만한 동기가 있었다고 보기 어렵다.

④ 피고는 '원고가 유근성, 박정욱과 공모하여 피고로부터 이 사건 영업컨설팅 계약에 따른 수수료를 과다 지급받는 방법으로 2016년 9월경부터 2017년 10월경까지 합계 1,680,425원을 편취하였다.'는 혐의로 원고를 형사고소 하였으나, 수원지방검찰청은 원고에 대하여 불기소처분(혐의없음)을 하였고, 피고가 항고하였으나 수원고등검찰청도 항고를 기각하였음은 기초사실에서 본 바와 같다.

다) 피고는 2017. 7. 31. 이후 원고에게 이 사건 영업컨설팅 계약의 수수료 금액 등을 조정하여 달라고 요구하였으나 원고가 그에 응하지 않은 점도 이 사건 영업컨설팅

계약의 해지 사유에 해당한다는 취지로 주장하고 있으나, 이 사건 영업컨설팅 계약 3항은 '계약기간 연장 및 종료에 관한 사항은 원고와 피고의 합의에 따른다.'고만 규정하고 있을 뿐이므로 원고가 피고의 위와 같은 요구에 응할 의무가 있다고 볼 수 없어, 이 사건 영업컨설팅 계약의 해지 사유가 될 수 없다.

3) 이 사건 영업컨설팅 계약 종료시점

이 사건 영업컨설팅 계약은 2017. 7. 31. 자동연장 되었고, 자동연장 된 계약기간은 특별한 사정이 없는 한 종전 계약기간과 동일하다고 할 것이므로, 이 사건 영업컨설팅 계약은 2017. 7. 31. 자동연장 된 후 2018. 7. 31. 기간만으로 종료되었다.

다. 계약기간 종료 후 수수료 지급 청구

1) 불공정 법률행위 해당 여부

민법 제104조에 규정된 불공정한 법률행위는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하고, 주관적으로 그와 같이 균형을 잃은 거래가 피해 당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용하여 이루어진 경우에 성립하는 것으로서, 약자적 지위에 있는 자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용한 폭리행위를 규제하려는 데에 그 목적이 있고, 불공정한 법률행위가 성립하기 위한 요건인 궁박, 경솔, 무경험은 모두 구비되어야 하는 요건이 아니라 그 중 일부만 갖추어져도 충분한데, 여기에서 '궁박'이라 함은 '급박한 곤궁'을 의미하는 것으로서 경제적 원인에 기인할 수도 있고 정신적 또는 심리적 원인에 기인할 수도 있으며, '무경험'이라 함은 일반적인 생활체험의 부족을 의미하는 것으로서 어느 특정영역에 있어서의 경험부족이 아니라 거래일반에 대한 경험 부족을 뜻하고, 당사자가 궁박 또는 무경험의 상태에 있었는지 여부는 그의 나이와 직업, 교육 및 사회경험의 정도, 재산 상태 및 그가 처한 상황의 절박성의 정도 등 제반

사정을 종합하여 구체적으로 판단하여야 하며, 한편 피해 당사자가 궁박, 경솔 또는 무경험의 상태에 있었다고 하더라도 그 상대방 당사자에게 그와 같은 피해 당사자측의 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사, 즉 폭리행위의 악의가 없었다거나 또는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하지 아니한다면 불공정 법률행위는 성립하지 않는다(대법원 2002. 10. 22. 선고 2002다38927 판결 등 참조).

이 사건에 관하여 보면, 이 사건 영업컨설팅 계약 4항에서 '계약기간 종료 후 피고는 원고에게 계약기간 중 영업컨설팅을 통해 발생한 가맹점의 매출에 대한 1% 관리 수수료를 3년 동안 지급하며 원고는 지속적인 관리를 통해 매출증대에 노력한다.'고 규정하고 있음은 앞서 살펴본 바와 같으나, 피고가 제출한 증거들만으로는 원고가 피고의 궁박, 경솔, 무경험을 이용하여 이 사건 영업컨설팅 계약을 체결하였다거나, 위 조항에 따른 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재한다는 점을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

2) 수수료 지급 청구의 가부

가) 쌍무계약에서 상대 당사자가 일방 당사자의 채무 이행에 대한 수령을 거절하는 의사를 명백히 표시하고 그 의사를 뒤집을 가능성이 보이지 아니하는 경우에는 일방 당사자는 위 채무를 이행하거나 그 이행을 제공하지 아니하더라도 채무불이행의 책임을 면하며, 상대 당사자에 대한 자신의 채권을 행사할 수 있다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2010다89050 판결 등 참조).

나) 갑 제2, 3, 5 내지 8, 21 내지 24호증의 각 기재에 변론 전체의 취지에 의하면, 원고는 피고와 이 사건 영업컨설팅 계약을 체결한 후 '생큐마트'를 통하여 피고로부터 물품을 구매할 소매점들을 모집하고, 소매점 점주들에게 생큐마트 어플리케이션이나

특가상품, 혜택 상품 등을 소개 및 홍보하였으며, 소매점 점주들에게 생큐마트 홈페이지 관리자 페이지나 원고의 자체 인터넷 사이트(www.생큐마트.kr) 등을 이용하여 생큐마트와 관련된 상담을 제공하거나 상품 재고 부족, 배송 미비 등의 불만사항을 해결하는 등으로 이 사건 영업컨설팅 계약에 따른 업무를 수행하여 온 사실, 그런데 피고는 2018. 2. 6.경 피고 직원 이소민을 통하여 원고에게 일방적으로 '이 사건 영업컨설팅 계약이 종료되었다.'는 취지의 카카오톡 메시지를 보낸 뒤, 그 이후로 원고의 신규 소매점 등록 요청, 기존 소매점의 문의내용 전달 등 일체의 업무 수행에 대하여 연락을 거부하고, 원고의 메시지를 차단하거나 원고를 카카오톡 그룹 채팅방에서 탈퇴시켰으며, 소매점들에 원고의 자체 인터넷 사이트(www.생큐마트.kr)를 이용하지 말도록 공지 문자를 발송하였고, 원고의 생큐마트 데이터베이스 접근 권한을 차단한 사실, 원고는 그 이후에도 피고에게 신규 소매점의 등록을 요청하였으나, 피고 공동대표이사 최병선은 원고에게 영업활동을 중지할 것을 요청하면서 추가적으로 업무 관련 내용으로 문의 및 요청을 하면 영업방해로 간주하고 조치를 취하겠다는 의사를 표시한 사실을 인정할 수 있고, 달리 반증이 없다.

이 사건 영업컨설팅 계약 4항의 수수료 지급 조항을 그 문언 내용과 취지 등에 비추어 원고가 이 사건 영업컨설팅 계약기간 종료 뒤 피고의 매출액 중 1%를 수수료로 지급받으려면 원고의 영업활동으로 인한 피고의 매출액 발생이라는 효과가 지속되고, 원고가 피고를 위해 계약기간 동안 한 것과 같은 정도의 영업활동은 아니더라도 소극적으로 기존의 거래처가 줄지 않도록 하는 정도의 관리활동은 해야 하는 것으로 해석하더라도, 위 인정사실에 의하면 피고는 이 사건 영업컨설팅 계약이 종료되기 전부터 원고의 영업활동이나 관리활동 등 업무 수행이 불가능하도록 하는 내용의 여러 가지

조치를 취함으로써 원고의 의무이행에 대한 수령거절 의사를 명백히 표시하였다고 할 것이므로, 피고는 원고가 이 사건 영업컨설팅 계약에 따른 관리활동을 이행하지 못하였다고 하더라도 원고에게 이 사건 영업컨설팅 계약 종료 후 3년 동안 원고의 영업활동으로 발생한 피고의 매출액 중 1%의 수수료를 지급할 의무가 있다.

라. 구체적 금액 산정

1) 수수료 산정 기준

가) 원고는 이 사건 영업컨설팅 계약에 따라 원고가 가맹점으로 등록하여 관리하던 소매점들은 총 1,693개(= 1,517개 + 176개)에 이른다고 주장하는 반면, 피고는 원고가 주장하는 소매점들 중 9개[전주 수퍼마켓 협동조합, 충남서부 수퍼마켓 협동조합, 서울관악 수퍼마켓 협동조합, 세계상사, (주)대경인터내셔널, (주)젤로, 성빈푸드웰, (주)필립커뮤니케이션즈, 비타민마트]의 경우에는 이 사건 영업컨설팅 계약 종료 이후 피고 직원들에 의하여 가맹점으로 신규 등록되었으므로, 수수료 산정 대상이 되는 피고의 매출액에서 제외되어야 한다는 취지로 다룬다.

나) 갑 제27 내지 33, 41 내지 44호증, 을 제23, 24호증의 각 기재에 변론 전체의 취지에 의하면, 원고가 이 사건 영업컨설팅 계약에 따라 위 소매점 9개를 피고 가맹점으로 등록한 사실을 인정할 수 있고, 달리 반증이 없으므로, 위 소매점 9개의 매출액을 포함하여 수수료를 산정하여야 한다(구체적인 판단은 아래 표 '판단'란 기재와 같다).

번호	소매점	구분	원고 등록 정보	피고 등록 정보	판단
1	전주 수퍼마켓 협동조합	소매점명	전주수퍼마켓 협동조합	전주수퍼마켓 협동조합	피고는 해당 소매점이 가맹점으로 등록된 날짜만을 다르게 주장하고 있으나, 을 제23호증의 기재에 의하면 원고의 영업활동으로 2016. 12. 29. 등록된 업체인 사실을 인정할 수 있다(을 제23호증
		사업자번호	418-82-03844	418-82-03844	
		등록일	2016. 12. 29.	2020. 7. 23.	
		대표자	최진원	최진원	

		주소	전주시 덕진구 장동유통로 3	전주시 덕진구 장동유통로 3	22쪽).
2	충남서부 수퍼마켓 협동조합	소매점명	충남서부수퍼마켓 협동조합	충남서부수퍼마켓 협동조합	피고는 해당 소매점이 가맹점으 로 등록된 날짜만을 다르게 주장 하고 있으나, 을 제23호증의 기재 에 의하면 원고의 영업활동으로 2016. 12. 30. 등록된 업체인 사 실을 인정할 수 있다(을 제23호증 22쪽).
		사업자번호	316-82-04979	316-82-04979	
		등록일	2016. 12. 30.	2021. 5. 6.	
		대표자	민홍채	민홍채	
		주소	서산시 안견로 585	서산시 안견로 585	
3	서울관악 수퍼마켓 협동조합	소매점명	서울관악수퍼마켓 협동조합	서울관악수퍼마켓 협동조합	피고는 해당 소매점이 가맹점으 로 등록된 날짜만을 다르게 주장 하고 있으나, 을 제23호증의 기재 에 의하면 원고의 영업활동으로 2017. 2. 13. 등록된 업체인 사실 을 인정할 수 있다(을 제23호증 18쪽).
		사업자번호	119-82-02287	119-82-02287	
		등록일	2017. 2. 13.	2020. 9. 1.	
		대표자	엄화용	엄화용	
		주소	서울 관악구 난곡로34나길 30	서울 관악구 난곡로34나길 30	
4	세계상사	소매점명	세계상사	세계상사	갑 제41호증, 을 23호증의 각 기 재에 의하면, 원고의 영업활동으 로 2016. 8. 30. 등록된 업체인 사실을 인정할 수 있다(을 제23호 증 36쪽).
		사업자번호	129-14-72817	129-14-72817	
		등록일	2016. 8. 30.	2020.	
		대표자	문지희	문지희	
		주소	성남시 수정구 성남대로1263번 길	성남시 수정구 성남대로1263번 길	
5	(주) 대경인터 내셔널	소매점명	대경	대경인터내셔널	갑 제42호증, 을 제23호증의 각 기재에 의하면, (주)대경인터내셔널 은 송우경, 허진이 공동대표이사 이고, 2021. 11. 10. 본점 주소가 용인시에서 안성시로 변경된 것 으로 실질적으로 동일한 업체인 사실, 원고의 영업활동으로 2017. 3. 27. 등록된 업체인 사실을 인 정할 수 있다(을 제23호증 14쪽).
		사업자번호	124-87-15299	124-87-15299	
		등록일	2017. 3. 27.	2020. 10. 9.	
		대표자	송우경	허진	
		주소	용인시 처인구 남사면 원앙로 497	안성시 원곡면 삼봉로 746	
6	(주)첼로	소매점명	우리마트(오이도)	(주)첼로	등록된 업체명이 상이하나, 을 제 23호증의 기재에 의하면, 양 업체 의 사업자번호, 대표자, 주소가 동일하여 실질적으로 동일한 업 체인 사실, 원고의 영업활동으로 2017. 4. 18. 등록된 업체인 사실
		사업자번호	219-87-00551	219-87-00551	
		등록일	2017. 4. 18.	2019. 10. 1.	
		대표자	최정임	최정임	

		주소	시흥시 오이도중앙로36 번길 6	시흥시 오이도중앙로36 번길 6	을 인정할 수 있다(을 제23호증 12쪽).
7	성빈 푸드웰	소매점명	성빈유통	성빈푸드웰	등록된 업체명이 상이하나, 갑 제 28, 30호증의 각 기재에 의하면, 양 업체의 사업자번호, 대표자, 주소가 동일하여 실질적으로 동 일한 업체인 사실, 원고의 영업활 동으로 2017. 2. 17. 등록된 업체 인 사실을 인정할 수 있다.
		사업자번호	128-86-72752	128-86-72752	
		등록일	2017. 2. 17.	2021. 7. 6.	
		대표자	허강선	허강선	
		주소	고양시 덕양구 도내동 582	고양시 덕양구 도내동 582	
8	(주)필립커 뮤니케이 션즈	소매점명	(주)필립 커뮤니케이션즈	(주)필립 커뮤니케이션즈	갑 제28, 32, 43호증의 각 기재에 의하면, 원고의 영업활동으로 2018. 1. 15. 등록된 업체인 사실 을 인정할 수 있다.
		사업자번호	866-86-00777	866-86-00777	
		등록일	2018. 1. 15.	2020. 1.	
		대표자	송준호	송준호	
		주소	서울 강남구 삼성동 143-14, 202호	서울 강남구 삼성동 143-14, 202호	
9	비타민 마트	소매점명	동부BIC마트	비타민마트	등록된 업체명이 상이하나, 갑 제 28, 44호증의 각 기재에 의하면, 양 업체의 사업자번호, 대표자, 주소가 동일하여 실질적으로 동 일한 업체인 사실, 원고의 영업활 동으로 2017. 10. 2. 등록된 업체 인 사실을 인정할 수 있다.
		사업자번호	451-08-00577	451-08-00577	
		등록일	2017. 10. 2.	2019. 11. 25.	
		대표자	최고은	최고은	
		주소	광주 서구 풍암신흥로 36	광주 서구 풍암신흥로 36	

2) 이 사건 영업컨설팅 계약 종료시점까지의 수수료 산정

가) 을 제24호증의 각 기재에 의하면, 2017. 11. 1.부터 이 사건 영업컨설팅 계약이
기간만료로 종료된 2018. 7. 31.까지 원고의 영업활동으로 발생한 피고의 매출액은 별
지2 표 1번 내지 9번 기재와 같이 합계 4,375,080,034원인 사실을 인정할 수 있고, 달
리 반증이 없다.

나) 따라서 피고는 원고에게 이 사건 영업컨설팅 계약에 따른 수수료 109,377,000
원(= 4,375,080,034원 × 2.5%, 원 미만 버린다. 아래 같다)과 이에 대한 지연손해금을
지급할 의무가 있다.

3) 이 사건 영업권선택 계약 종료시점부터 3년 동안의 수수료 산정

가) 갑 제38 내지 40호증의 각 기재에 의하면, 이 사건 영업권선택 계약 종료 다음 날인 2018. 8. 1.부터 종료 후 3년이 되는 2021. 7. 31.까지 원고의 영업활동으로 인하여 발생한 피고의 매출액은 별지3 표 1번 내지 7번 '매출액(원)'란 기재와 같은 사실을 인정할 수 있고, 달리 반증이 없다.

나) 따라서 피고는 원고에게 별지3 표 1번 내지 7번 '수수료(원)'란 기재 각 금액의 합계 금액인 148,121,950원(= 23,480,950원 + 23,065,731원 + 22,250,819원 + 23,928,559원 + 26,936,170원 + 23,724,999원 + 4,734,722원)과 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

4) 소결론

그러므로 피고는 원고에게 257,498,950원(= 109,377,000원 + 148,121,950원)과 그 중 제1심에서 인용된 109,377,000원에 대하여는 최종 지급기한 다음날인 2018. 8. 16.부터 피고가 이행의무의 존재 여부 및 범위에 관하여 다투는 것이 타당한 제1심 판결 선고일인 2020. 10. 15.까지는 상법에서 정한 연 6%, 그 다음날부터 갚는 날까지는 소송 촉진 등에 관한 특례법에서 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을, 이 법원에서 추가로 인용되는 148,121,950원 중 23,480,950원에 대하여는 최종 지급기한 다음날인 2019. 1. 16.부터, 23,065,731원에 대하여는 최종 지급기한 다음날인 2019. 7. 16.부터, 22,250,819원에 대하여는 최종 지급기한 다음날인 2020. 1. 16.부터, 23,928,559원에 대하여는 최종 지급기한 다음날인 2020. 7. 16.부터, 26,936,170원에 대하여는 최종 지급기한 다음날인 2021. 1. 16.부터, 23,724,999원에 대하여는 최종 지급기한 다음날인 2021. 7. 16.부터, 4,734,722원에 대하여는 최종 지급기한 다음날인

2021. 8. 16.부터 피고가 이행의무의 존재 여부 및 범위에 관하여 다투는 것이 타당한 이 판결 선고일인 2022. 8. 19.까지는 상법에서 정한 연 6%, 그 다음날부터 갚는 날까지는 소송 촉진 등에 관한 특례법에서 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

4. 결론

그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 위 인정범위 안에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하여야 할 것인데, 제1심 판결은 이와 결론을 일부 달리하여 부당하므로 원고의 항소를 일부 받아들이고, 이 법원에서 확장한 원고의 청구를 포함하여 제1심 판결을 주문과 같이 변경한다.

재판장

판사

김무신

김 무 신



판사

심연수

심 연 수



판사

유현종

유 현 종



별지1

기간	지급일	금액(원)
2016년 07월	2016-08-12	1,042,514
2016년 08월	2016-09-13	1,254,663
2016년 09월	2016-10-14	2,315,956
2016년 10월	2016-11-15	3,273,510
2016년 11월	2016-12-15	3,361,219
2016년 12월	2017-01-13	4,114,692
2017년 01월	2017-02-15	6,116,253
2017년 02월	2017-03-15	7,854,351
2017년 03월	2017-04-14	6,349,991
2017년 04월	2017-05-15	8,119,243
2017년 05월	2017-06-15	9,511,286
2017년 06월	2017-07-14	11,598,791
2017년 07월	2017-08-14	12,005,615
2017년 08월	2017-09-15	14,809,633
2017년 09월	2017-10-16	13,376,734
2017년 10월	2017-11-15	10,737,211

별지2

번호	기간	지급일	매출액(원)	수수료(원) (매출액 × 2.5%)
1	2017년 11월	2017-12-15	579,251,790	14,481,295
2	2017년 12월	2018-01-15	466,916,307	11,672,907
3	2018년 01월	2018-02-15	509,428,765	12,735,719
4	2018년 02월	2018-03-15	505,899,308	12,647,483
5	2018년 03월	2018-04-15	495,349,474	12,383,737
6	2018년 04월	2018-05-15	381,074,127	9,526,853
7	2018년 05월	2018-06-15	442,570,025	11,064,250
8	2018년 06월	2018-07-15	474,435,242	11,860,881
9	2018년 07월	2018-08-15	520,154,996	13,003,875
	합계		4,375,080,034	109,377,000

별지3

번호	기간	지급일	매출액(원)	수수료(원) (매출액 × 1%)
1	2018년 08월 ~ 2018년 12월	2019-01-15	2,348,095,092	23,480,950
2	2019년 01월 ~ 2019년 06월	2019-07-15	2,306,573,126	23,065,731
3	2019년 07월 ~ 2019년 12월	2020-01-15	2,225,081,965	22,250,819
4	2020년 01월 ~ 2020년 06월	2020-07-15	2,392,855,964	23,928,559
5	2020년 07월 ~ 2020년 12월	2021-01-15	2,693,617,008	26,936,170
6	2021년 01월 ~ 2021년 06월	2021-07-15	2,372,499,979	23,724,999
7	2021년 07월	2021-08-15	473,472,280	4,734,722
	합계		14,812,195,414	148,121,950

정본입니다.

2022. 8. 19.

열람용
수원고등법원

법원사무관 김은영



판결에 불복이 있을 때에는 이 정본을 송달받은 날(발송송달의 경우에는 발송한 날)부터 2주 이내에 상소장을 민사소송법 등 관계 법령에 따라 원심법원인 이 법원(수원고등법원)에 제출하여야 합니다(민사소송법 제 71조의 보조참가인의 경우에는 피참가인을 기준으로 상소기간을 계산함에 유의).

고 소 장

1. 고소인

가. 최병선

성남시 분당구 동판교로 156, 909동 601호

휴대전화: 010-9313-9144

나. 백성만

인천 미추홀구 석정로301번길 14-7, B03호

휴대전화: 010-9433-2786

고소인들의 대리인

법무법인 해법 담당변호사 이철희, 심정운

서울 서초구 서초중앙로 158, 702호

전화: 02-535-5009, 팩스: 02-535-5002

2. 피고소인

가. 김웅 (830627-*****)

서울 성동구 행당로 79, 106동 303호

휴대전화: 010-8251-0485

나. 김영옥 (740316-***)**

서울 강동구 천호대로162길 71-7, 401호

휴대전화: 010-3896-0485

다. 남혜정 (890714-***) , 일명: 오혜나, 박나연**

대전 서구 도안동로 183, 1505동 603호

휴대전화: 010-5522-7478

고 소 취 지

피고소인들에 대하여 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기), 사기로
고소를 제기하오니, 피고소인들의 범죄행각을 철저히 조사하여 엄히 벌하여
주시기 바랍니다.

고 소 사 실

**1. 피고소인 김웅, 김영옥, 남혜정의 특정경제범죄가중처벌등에
관한법률위반(사기)**

피고소인 김웅은 2023. 4. 26.경 불상지에서 고소인 최병선에게 “건강기능
식품 ‘프로메가’ 5만 개의 구매가를 1개당 7,400원으로 하여 1개당 8,200원
에 판매하면 3억 7,000만 원(=7,400원 × 5만 개)과 4억 1,000만 원(= 8,200원

스 5만 개)의 차액인 4,000만 원(= 4억 1,000만 원 - 3억 7,000만 원)이 대한상인의 수익이다”라고 하면서 “2023. 5. 2.부터 2023. 5. 4.까지 프로메가 5만 개를 판매한 후 판매 당일 대한상인으로 (수익을) 송금하겠다”고 거짓말하였다. 그러나 사실은 당시 위 구매가에 위 수량을 공급할 의사나 능력이 없었고, 피해자로부터 돈을 받더라도 제품을 구입하는 데 전액 사용하지 않고 채무 변제나 피고소인 김영옥 명의 계좌로 돈을 송금하는 등 개인용으로 사용할 생각이어서 약속한 때에 상품이나 수익금을 지급할 의사나 능력이 없었다.

그럼에도 불구하고 피고소인들은 위와 같이 고소인 최병선을 기망하여 주식회사 대한상인으로부터 같은 해 4. 26. 주식회사 오케이종합유통 명의의 하나은행 계좌(173-910009-73904)로 1억 3,000만 원을 송금받은 것을 비롯하여 그 무렵부터 같은 해 5. 12.까지 별지 범죄일람표 기재와 같이 7회에 걸쳐 같은 방법으로 합계 665,750,000원을 위 계좌로 송금받았다.

이로써 피고소인들은 피해자 최병선을 기망하여 재물의 교부를 받았다.

2. 피고소인 남혜정의 사기

피고소인 남혜정(박나연)은 2023. 5. 10.경 불상지에서 고소인 백성만에게 “(자신이) 파란고래에 지급한 계약금 중 6천만 원은 파란고래가 보유하고 있으므로 기존에 입금한 금액 외에 1억 5,000만 원을 더 입금하면 건강기능식품 ‘덴프스’ 1만 개를 공급하겠다”고 거짓말하였고, 이에 어김퍼니는 2023. 5. 11. 피고소인 박나연 명의 계좌로 1억 5,000만 원을 송금하였다.

그러나 피고소인 남혜정은 사실은 당시 약속한 때에 위 구매가에 위 수량

전부를 공급할 의사나 능력이 없었다. 피고소인 남혜정은 어컴퍼니에 2023. 5. 10. 텐프스 7,000개, 같은 해 5. 12. 텐프스 1,000개를 공급하였으나, 4,200만 원 상당의 나머지 텐프스 2,000개는 공급하지 않았다.

이로써 피고소인 남혜정은 고소인 백성만을 기망하여 재물의 교부를 받았다.

고 소 이 유

1. 당사자들의 관계

가. 고소인

○ 고소인 최병선은 유통회사인 주식회사 대한상인(이하 ‘대한상인’이라 합니다)의 대표이사이고(첨부서류 1. 등기사항증명서), 고소인 백성만은 유통회사인 주식회사 어컴퍼니(이하 ‘어컴퍼니’라 합니다)의 실질 대표자입니다(첨부서류 2-1. 등기사항증명서, 첨부서류 2-2. 백성만 명함).

나. 피고소인

○ 피고소인 김웅은 주식회사 오케이종합유통(이하 ‘오케이종합유통’이라 합니다, 첨부서류 3. 등기사항증명서)의 본부장 또는 CEO(첨부서류 26-1, 2 김웅 명함)이고, 피고소인 김영옥은 오케이종합유통의 대표이사입니다.

○ 피고소인 남혜정은 스토리컴퍼니의 대표자, 엔케이네트웍스 주식회사(이하 ‘엔케이네트웍스’라 합니다)의 대표이사(첨부서류 4. 등기사항증명

서)로서, 오해나, 남은전자상거래(첨부서류 5. 사업자등록증)의 대표자 박나연
의 병의를 차용한 자입니다.

2. 피고소인 김웅, 김영옥, 남혜정의 특정경제범죄가중처벌등에관 한법률위반(사기)

가. 거래 진행경과

1) 2023. 4. 25. 3,450만 원(건강기능식품 ‘오쏘물’ 5,000개 대금의 10%)

○ 피고소인 김웅은 2023. 4. 24. 고소인 최병선에게 ‘오쏘물 9,000개를
1개당 69,000원에 공급하고, 1개당 69,500원-73,500원에 판매할 수 있도록
하되, (같은 날) 14:00까지 계약금으로 대금의 10%, 내일(2023. 4. 25.)
계약금으로 대금의 10%, 2023. 4. 28. 9,000개 전부를 출고한다¹⁾’는 제안을
하였습니다[첨부서류 36. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 4. 24.) 1쪽].

○ 고소인 최병선은 2023. 4. 25. 피고소인 김웅에게 ‘오쏘물 5,000개만
진행하되 계약금으로 대금의 10%, 상차(上車)²⁾ 시 잔금으로 대금의 90%를 지
급’하는 조건이 가능한지 문의하였고, 피고소인 김웅은 ‘최종 조율 결과
같은 날 14:00까지 대금의 10%, 내일(2023. 4. 26.) 대금의 10%, 상차 시 대금
의 80%를 지급하는 내용’의 수정 제안을 하였으며, 고소인 최병선은 이에
응하였습니다[첨부서류 37. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 4. 25.) 1쪽].

○ 이에 대한상인은 2023. 4. 25. 14:01경 오케이종합유통 명의 하나은행

1) 잔금 80%는 출고 시 지급합니다.

2) 상품을 화물차에 싣는 것을 의미합니다.

제좌(173-910009-73904)로 계약금 3,450만 원(= 69,000원 × 5,000개 × 1/10³)을 이체하였습니다[첨부서류 24. 대한상인-오케이종합유통 거래내역 1쪽].

○ 거래결과: 그러나 대한상인은 오케이종합유통으로부터 상품을 전혀 공급받지 못하였습니다.

2) 2023. 4. 26. 1억 3,000만 원(건강기능식품 ‘프로메가’ 5만 개의 계약금)

○ 피고소인 김웅은 2023. 4. 25. 고소인 최병선에게 ‘내일(2023. 4. 26.) 오전 중으로 주식회사 종근당(이하 ‘종근당’이라 합니다)의 건강기능식품 ‘프로메가’ 10만 개를 구매할 수 있다면 말해 달라’고 하면서 ‘(대한상인이) 내일(2023. 4. 26.) (프로메가 10만 개의 계약금) 2억 6,000만 원을 지급하고, 2023. 5. 4. 잔금을 결제하면 된다. 2023. 5. 1.부터 같은 해 5. 3. 사이 (프로메가) 10만 개가 출고되고, 판매일정을 잡아서 출고된 상품을 바로 판매해 주겠다’고 하였습니다.

○ 피고소인 김웅은 같은 날 고소인 최병선에게 ‘(고소인 최병선의) 프로메가 구매가는 1개당 7,400원이므로, 1개당 8,200원~8,800원에 판매하면 1개당 8,200원에 판매 시 8,000만 원[(8,200원 - 7,400원) × 10만 개]의 수익이, 1개당 8,800원에 판매 시 1억 4,000만 원[(8,800원 - 7,400원) × 10만 개]의 수익이 난다’고 하였습니다[첨부서류 6. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 4. 25.)].

○ 고소인 최병선이 2023. 4. 26. 피고소인 김웅에게 ‘계약금 2억 6,000만 원을 마련하기 어려워 프로메가 구입의 진행이 어려울 것 같다’고 하자, 피고소인 김웅은 ‘(대한상인이) 1억 3,000만 원을 조달할 수 있으면, 나머지 1

3) 수수료 500원 제외.

억 3,000만 원은 (대한상인이) ‘바른마켓’⁴⁾으로부터 송금받은 후 (대한상인이) 합계 2억 6,000만 원을 오케이(종합)유통에게 송금해 달라고 하였습니다.

○ 피고소인 김웅은 고소인 최병선에게 ‘프로메가 10만 개 중 5만 개의 거래에 대한 세금계산서는 바른마켓이 대한상인에게 발행하고, 나머지 5만 개의 거래에 대한 세금계산서는 오케이(종합)유통이 대한상인에게 발행하되,

○ 바른마켓 5만 개의 경우 구매가를 1개당 6,500원으로 하여 1개당 7,200원에 판매하면 3억 6,000만 원($=7,200\text{원} \times 5\text{만 개}$)과 3억 2,500만 원($=6,500\text{원} \times 5\text{만 개}$)의 차액인 3,500만 원($=3\text{억 } 6,000\text{만 원} - 3\text{억 } 2,500\text{만 원}$)을 대한상인이 바른마켓에게 현금으로 지급하고,

○ 오케이종합유통 5만 개의 경우 구매가를 1개당 7,400원으로 하여 1개당 8,200원에 판매하면 3억 7,000만 원($=7,400\text{원} \times 5\text{만 개}$)과 4억 1,000만 원($=8,200\text{원} \times 5\text{만 개}$)의 차액인 4,000만 원($=4\text{억 } 1,000\text{만 원} - 3\text{억 } 7,000\text{만 원}$)이 대한상인의 수익이다’라고 하면서 ‘2023. 5. 2.부터 2023. 5. 4.까지 프로메가 5만 개를 판매한 후 판매 당일 대한상인으로 (수익을) 송금하겠다’고 하였습니다[첨부서류 7. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 4. 26.)].

○ 고소인 최병선은 바른마켓으로부터 1억 3,000만 원을 송금받아 합계 2억 6,000만 원 상당의 프로메가를 매수하는 내용의 거래는 거절하고, 대한상인이 조달할 수 있는 자금인 1억 3,000만 원 상당의 프로메가만 매수하기로 하였습니다.

4) 바른마켓은 유통업체로, 피고소인 김웅은 대한상인이 바른마켓으로부터 1억 3,000만 원을 송금받아 위 금액에 상당하는 거래를 할 것을 권유하였습니다.

○ 이에 대한상인은 2023. 4. 26. 12:25경 오케이종합유통 명의 하나은행 계좌(173-910009-73904)로 1억 3,000만 원⁵⁾을 이체하였습니다[첨부서류 24. 대한상인-오케이종합유통 거래내역 1쪽].

○ 거래결과: 그러나 대한상인은 오케이종합유통으로부터 상품을 전혀 공급받지 못하였습니다.

3) 2023. 4. 26. 3,450만 원(오쏘몰 5,000개 대금의 10%)

○ 2. 가. 1)항 기재 거래에 따라, 대한상인은 2023. 4. 26. 16:38경 오케이종합유통 명의 하나은행 계좌(173-910009-73904)로 대금의 10%인 3,450만 원 (= 69,000원 × 5,000개 × 1/10)⁶⁾을 이체하였습니다[첨부서류 34. 대한상인-오케이종합유통 거래내역 1쪽, 첨부서류 38. 최병선-김웅 카카오톡 대화 (2023. 4. 26.) 3쪽].

○ 거래결과: 그러나 대한상인은 오케이종합유통으로부터 상품을 전혀 공급받지 못하였습니다.

4) 2023. 4. 28. 1억 3,800만 원(프로메가 10만 개 대금의 20%)

○ 피고소인 김웅은 2023. 4. 27. ‘원청(原廳)⁷⁾에서 저희 팀으로 움직이는 분이 많은 제품을 싸게 가져오고 있다’고 하면서 ‘프로메가의 구매가를 1개당 6,900원으로 하고 1개당 8,200원 이상에 판매하되, 월 10~20만 개를 독점공급하고 1주일에 5만 개를 출고하며, 계약금은 대금의 20%, 10만 개를 거래할 경우 (대한상인의) 매입 금액은 6억 9,000만 원(= 6,900원 × 10만 개), 판매가는 (최

5) 수수료 1,000원 제외.

6) 수수료 500원 제외.

7) 오케이종합유통에 상품을 공급하는 자를 의미합니다.

소) 8억 2,000만 원(= 8,200원 × 10만 개)으로 하여 차액을 1억 3,000만 원(= 8억 2,000만 원 - 6억 9,000만 원)으로 하고, 제품은 매입부터 판매까지 진행하되 매입처와 매출처 사이에서 대한상인의 매입 및 매출 거래가 발생하도록 하겠다'고 하였습니다[첨부서류 8. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 4. 27.)].

○ 피고소인 김웅은 2023. 4. 28. 고소인 최병선에게 '자신이 어제(2023. 4. 27.) 한 제안을 검토한 후 13:00까지 진행할지 여부를 알려달라'고 하였습니다. 이에 고소인 최병선은 '① 계약금을 대금의 20%로 진행하면 물건을 받고 현물로 판매한 후 정산되는 것인지(대금의 20%에 해당하는 자금만 있으면 되는지), ② 1주일에 5만 개, 1개월에 20만 개의 프로메가를 공급할 수 있는지, ③ 1개당 6,900원의 구매가와 1개당 8,200원의 판매가에 변동이 없는지'를 문의하였습니다.

○ 이에 피고소인 김웅은 고소인 최병선에게 '① 현물 판매 후 정산 가능하므로 대금의 20%에 해당하는 자금만 있으면 된다, ② 1개월에 15만 개의 물량을 보장하겠다, ③ 매입금액(구매가)과 판매금액의 변동이 없다'고 하였습니다.

○ 피고소인 김웅은 고소인 최병선에게 '계약금은 대금의 20%인 1억 3,800만 원'이라고 하였고, 이에 대한상인과 오케이종합유통은 2023. 4. 28. 피고소인 김웅이 위와 같이 말한 내용을 기초로 하여 상품공급약정을 체결 하였습니다(첨부서류 30. 상품공급약정서).

○ 대한상인은 2023. 4. 28. 14:11경 오케이종합유통 명의 하나은행 계좌(173-910009-73904)로 1억 3,800만 원⁸⁾을 이체하였습니다[첨부서류 24. 오케이

8) 수수료 1,000원 제외.

이종합유통 거래내역 1쪽].

○ 거래결과: 그러나 대한상인은 오케이종합유통으로부터 상품을 전혀 공급받지 못하였습니다.

5) 2023. 4. 28. 2,500만 원(덴프스 4만 개 계약금의 일부)

○ 대한상인은 2023. 4. 28. 22:18경 오케이종합유통 명의 하나은행 계좌 (173-910009-73904)로 2,500만 원⁹⁾을 이체하였습니다[첨부서류 34. 대한상인-오케이종합유통 입출금(2023. 4. 28.)].

○ 대한상인이 위와 같은 내용의 거래를 한 이유는, 피고소인 남혜정이 고소인 백성만에게, ‘피고소인 남혜정은 오케이종합유통에, 오케이종합유통은 대한상인에, 대한상인은 어킵퍼니에 덴프스를 순차적으로 공급하도록 하는 형태의 거래 구조를 요청’하였기 때문이었습니다.

○ 피고소인 남혜정은 2023. 4. 28. 고소인 백성만에게 기존 덴프스 1만 개의 구매가를 1개당 21,500원에서 19,500원으로 인하하는 대신, 총 4만 개를 1주일에 1만 개씩(매주 화, 목요일에 5천 개씩) 공급하기로 하였습니다.

○ 고소인 백성만이 덴프스 4만 개를 모두 매수한 자금이 부족하다고 하자, 피고소인 남혜정은 기존에 어킵퍼니가 지급한 오쏘몰에 대한 계약금 7,645만 원(= 6,950만 원 + 695만 원)을 덴프스에 대한 계약금의 일부로 하고, 이에 2,500만 원과 2,375만 원을 더한 합계 1억 2,520만 원(= 7,645만 원 + 2,500만 원 + 2,375만 원)을 덴프스에 대한 계약금으로 하되, 잔금은 상차

9) 수수료 500 원 제외.

시 1억 5,000만 원을 추가로 지급받고 텐프스 1만 개를 어컴퍼니에 공급하기로 하였습니다.

○ 그러나 어컴퍼니는 2023. 5. 11. 피고소인 남혜정으로부터 텐프스 7천 개, 같은 해 5. 12. 텐프스 1천 개만 받고 나머지 2천 개는 받지 못하였습니다.

○ 피고소인 남혜정은 고소인 백성만에게 텐프스 계약금 1억 2,520만 원은 텐프스의 총판인 주식회사 파란고래(이하 ‘파란고래’라 합니다)에 입금되었다고 하였으나, 피고소인 남혜정은 파란고래에 위 돈을 입금한 사실이 없다고 파란고래 이현석 실장(010-4477-2470)이 확인해 주었습니다.

○ 거래결과: 대한상인은 오케이종합유통으로부터 상품을 전혀 공급받지 못하였습니다.

6) 2023. 5. 2. 2,375만 원(텐프스 4만 개 계약금의 나머지)

○ 2. 가. 5)항 기재 거래에 따라, 대한상인은 2023. 5. 2. 16:08경 오케이종합유통 명의 하나은행 계좌(173-910009-73904)로 2,375만 원¹⁰⁾을 이체하였습니다[첨부서류 35. 대한상인-오케이종합유통 입출금(2023. 5. 2.)].

○ 거래결과: 그러나 대한상인은 오케이종합유통으로부터 상품을 전혀 공급받지 못하였습니다.

7) 2023. 5. 12. 2억 8,000만 원(프로메가 7만 개 및 5만 개의 계약금)

○ 피고소인 김웅은 2023. 5. 2. 고소인 최병선에게 ‘종근당 자회사인 주

10) 수수료 500 원 제외.

식회사 슈마웰(이하 '슈마웰'이라 합니다, 첨부서류 31. 등기사항증명서)이 공급하는 프로메가 5만 개를 같은 날 14:00에 확인할 수 있다'고 하면서, '화요일(2023. 5. 2.) 불량은 수요일(2023. 5. 3.)까지 판매하고, 수요일 불량은 목요일(2023. 5. 4.)까지 판매하여 목요일까지 판매한 대금으로 슈마웰에 잔금을 지급하고, 목요일 불량은 그 다음 주 월요일(2023. 5. 8.)까지 판매하고 슈마웰에 월요일까지 판매대금으로 월요일 잔금을 지급하겠다'고 하면서, '매주 출고 불량을 모아서 목요일 및 금요일에 한 번에 판매를 진행하겠다'고 하였습니다.

○ 피고소인 김웅은 2023. 5. 2. '슈마웰 불량은 같은 날 16:00 1만 개 출고될 예정이고, 내일(2023. 5. 3.) 불량까지 받아서 목요일(2023. 5. 4.)에 판매하겠다. 프로메가 10만 개는 목요일(2023. 5. 4.) 2만 개, 다음 주 화요일(2023. 5. 9.) 9만 개 입고예정이며, 다음 주까지 10만 개 출고 후 판매를 진행하겠다'고 하였습니다(첨부서류 10 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 5. 2.).

○ 종근당 건강 담당자라고 주장하는 자(휴대전화 010-4972-5448, 추후 이는 고소외 김현수¹¹⁾로 밝혀졌습니다)는 2023. 5. 3. 고소인 최병선에게 '2023. 5.초 발주불량 초과와 배송지연으로 인하여 급주 예정이었던 제품의 출고가 연휴 이후로 연기되었다'는 내용의 문자메시지를 보냈습니다.

○ 고소인들은 2023. 5. 9. 커피전문점 아르고티 대치점(서울 강남구 역삼로 432)에서 피고소인 김웅, 오케이종합유통에 제품을 공급하는 원청인 스토리컴퍼니의 대표자 피고소인 남혜정¹²⁾을 만났습니다(첨부서류 13.).

11) 그러나 고소외 김현수는 종근당 건강 담당자가 아닐 뿐만 아니라, 다른 사건으로 수사 중인 것으로 보입니다.

12) 고소인 최병선, 피고소인 김웅, 남혜정이 먼저 만났는데, 고소인 최병선이 이 자리에 고소인 백성만을 불렀다고 하자, 피고소인 남혜정은 '고소인 백성만은 자신의 본명(남혜정)을 모른다. 고소인 백성만에게 자신의 본명을 알리지 말아달라'고 요청하였습니다. 피고소인 남혜정은 2023. 5. 2.

○ 고소인들이 같은 날 피고소인 남해정에게 왜 상품이 출고되지 않는지 물어보자, 피고소인 남해정은 프로메가가 출고되지 않는 이유를 설명하면서 '프로메가의 출고 총판인 슈마엘에 2023. 4. 26.자 프로메가 5만 개의 계약금 일부 1억 3,000만 원이 입금되어 있고, 에스트론에는 2023. 4. 28.자 프로메가 10만 개의 계약금 20%인 1억 3,800만 원이 입금되어 있다. 슈마엘에서 피고소인 김웅이 1억 3,000만 원을 빼가는 바람에 물건이 안 나오니 차라리 1억 3,000만 원을 에스트론에 입금해서 다음 주부터 7만 개를 납품한 예정인데, 슈마엘에서 환불하면 1주일이 걸리니 차라리 2억 3,000만 원을 더 입금 하면 다음 주까지 대한상인에게 7만 개를 납품하겠다. 또한 2023. 5. 15.까지 (위 7만 개와 별개로) 프로메가 5만 개 중 1만 개를 보내줄 테니 1억 원을 추가로 입금하되, 5,000만 원은 같은 해 5. 12. 입금하고, 나머지 5,000만 원은 같은 해 5. 15. 상차 시 입금하라'고 하였습니다.

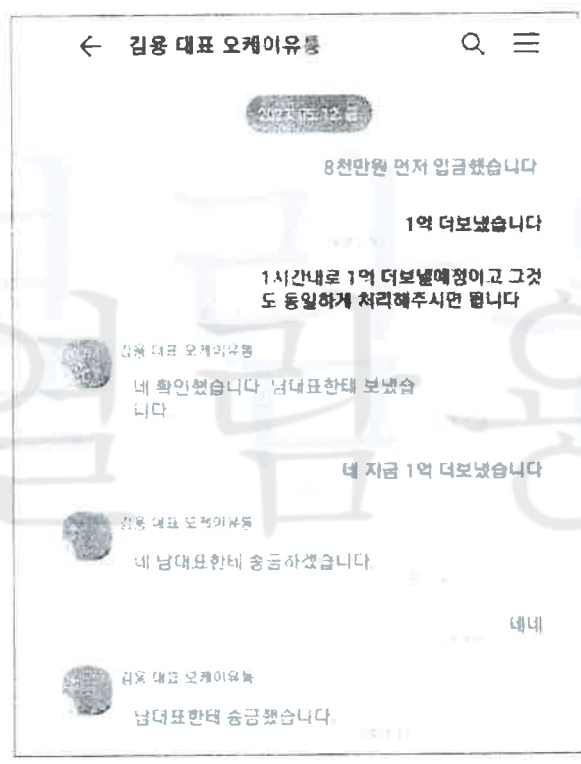
○ 한편, 어컴퍼니는 2023. 5. 3. 피고소인 남해정(박나연)에게 프로메가 5만 개의 계약금 1억 3,000만 원을 지급하였는데, 피고소인 남해정이 고소인 백성만에게 위 계약금을 어컴퍼니 명의 계좌로 반환해 줄 테니, 어컴퍼니는 대한상인에, 대한상인은 오케이종합유통 계좌로 5만 개에 대한 계약금 1억 원을 순차 지급해 달라고 하였습니다.

○ 이에 대한상인은 2023. 5. 12. 14:37, 15:44, 16:05 오케이종합유통 명의 하나은행 계좌로 합계 2억 8,000만 원¹³⁾(= 2억 3,000만 원 + 5,000만 원)을 송금하였고(첨부서류 25. 대한상인 입금증), 피고소인 김웅은 같은 날 고소인

고소인 백성만을 만난 자리에서 자신을 '오혜나'라고 소개하면서 대전에서 뷔페와 학원을 운영하고 있다고 하였습니다. 고소인 김현수가 2023. 5. 3. 고소인 백성만에게 '오혜나의 본명은 박나연이다'라는 취지로 말했고, 이에 고소인 백성만은 이날 아르코티에서 피고소인 남해정을 만나서야 오혜나, 박나연이 사실은 피고소인 남해정이었음을 알게 되었습니다.
13) 1회에 최대 1억 원까지 송금할 수 있으므로, 8,000만 원, 1억 원, 1억 원을 순차로 송금하였습니다.

최병선에게 ‘피고소인 남해정에게 위 돈 전액을 송금하였다’고 하였습니
다[첨부서류 15. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 5. 12.)].

[첨부서류 15. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 5. 12.)]



○ 거래 결과: 대한상인은 오케이종합유통으로부터 상품을 전혀 공급받지 못하였습니다.

나. 이 사건 거래가 사기임을 입증하는 자료

○ 거래 결과 요약: 위와 같이 피고소인들은 건강기능식품인 오쏘몰, 프로

매가, 텐프스를 공급하기로 하고 대한상인으로부터 7회에 걸쳐 합계 665,750,000원을 송금받았으나, 상품을 전혀 공급하지 아니하였습니다.

○ 피고소인 남혜정은 고소인 백성만에게 ‘2023. 4. 26. 오케이종합유통으로부터 받은 합계 2억 6,000만 원을 슈마웰에게 입금하였다’면서 2023. 4. 26.자 2억 6,000만 원의 입금증을 보여주었습니다. 그런데 위 입금증에는 은행이 표시되어 있지 않고, 이체 후 잔액도 -59,979,995원(= 20,005원 - 6,000만 원)이 아니라 20,005원 그대로인 점에 비추어 볼 때, 위 입금증은 조작되었을 가능성이 높습니다(첨부서류 22. 피고소인 남혜정이 고소인 백성만에게 보내준 농협계좌내역).

[첨부서류 22. 피고소인 남혜정이 고소인 백성만에게 보내 준 농협계좌내역]

3 건		잔액표기
주식회사 슈마웰	-60,000,000원	
2023.04.26 19:10		20,005원
주식회사 슈마웰	-100,000,000원	
2023.04.26 12:17		20,005원
주식회사 슈마웰	-100,000,000원	
2023.04.26 12:25		100,000,005원

○ 고소인 최병선은 종근당 부사장 고소외 정재신에게 피고소인 남혜정이 고소인 백성만에게 보내준 위 입금내역을 보내며 슈마웰이 2억 6,000만 원을

송급받은 사실이 있는지 문의하였고, 위 정재신은 슈마웰 대표에게 확인한 후 고소인 최병선에게 '슈마웰은 전화 이외의 어떤 거래도 안 하니 돈을 보내면 불건을 주겠다고 하는 것은 사기일 가능성이 있어 보인다'는 문자메시지를 보냈습니다(첨부서류 21. 최병선-종근당 부사장 정재신 카카오톡 대화).¹⁴⁾

○ 피고소인 남혜정은 2023. 5. 15. 고소인 백성만에게 자기 명의 농협 계좌(356-1546-8904-53)에서 오케이종합유통 명의 계좌에 이체한 내역을 보냈습니다(첨부서류 27-1 내지 12, 첨부서류 29).

○ 피고소인 남혜정과 고소외 김현수는 2023. 5. 17. 15:00경 용산 소재 커피전문점에서 고소인 백성만에게 2023. 5. 9. 이후부터 대한상인에게 출고하기로 한 프로메가가 공급되지 못하는 이유는, 피고소인 김웅이 피고소인 남혜정에게 오케이종합유통이 피고소인 남혜정에게 입금한 돈을 돌려달라고 요청하는 등 피고소인 남혜정이 피고소인 김웅의 지시에 따라 임의로 입금하였기 때문이며, 피고소인 김웅이 위와 같이 빼간 돈은 1억 3,000만 원이 아니라 약 5억 원에 달한다고 하였습니다.

○ 피고소인 남혜정은 2023. 5. 17. 고소인 백성만에게 자신이 오케이종합유통의 대표이사 김영옥 명의 계좌와 피고소인 김웅의 지시에 따라 고소외 서성혁 명의 계좌에 이체한 내역을 보냈습니다(첨부서류 28-1 내지 7).

○ 고소인 백성만은 2023. 5. 19. 피고소인 남혜정이 계약금 1억 1,000만 원을 입금하였다는 에스트론을 찾아가 대표이사인 문기석(010-6350-1847)을 만나서 사정을 설명하였습니다. 위 문기석은 프로메가를 담당하는 에스트론

14) 고소인 최병선은 자신이 사기 피해를 입었다는 사실을 굳이 밝히고 싶지 않아, '아직까지 피해는 없다'고 하였습니다.

이사 이용욱(010-4528-5565)을 소개해 주었고, 위 이용욱은 고소인 백성만에게 '피고소인 남혜정으로부터 8,090만 원을 입금받은 적도 있고, 2023. 5. 12. 프로메가 1만 개를 거래한 적도 있지만, 그 거래금액이 8,090만 원인지는 확인해 주지 않았습니다.

그러면서 위 이용욱은 '에스트론은 계약금을 받지 않으며, 에스트론은 박나연(고소인 남혜정)과 거래사실이 있으나, 피고소인 남혜정이 대한상인에 약속한 구매가는 과소하여 도저히 거래할 수 없는 가격'이라고 하였습니다.

3. 피고소인 남혜정의 사기

○ 피고소인 남혜정은 2023. 5. 10.경 고소인 백성만에게 '피고소인 김웅이 돈을 중간에서 빼 갔지만, 자신이 파란고래에 지급한 계약금 중 6천만 원은 파란고래가 보유하고 있으므로, 1억 5,000만 원을 추가로 내면 텐프스 1만 개를 공급하겠다'고 하면서 '피고소인 김웅에게는 이를 비밀로 해 달라'고 하였습니다. 고소인 백성만이 '이미 계약금을 지급하였는데, 왜 추가로 돈을 내느냐'고 묻자, 피고소인 남혜정은 이 건은 기존 4만 개와 별도로 하였습니다.

○ 이에 어컴퍼니는 2023. 5. 11. 피고소인 박나연(남혜정) 명의 계좌로 1억 5,000만 원을 송금하였습니다(첨부서류 23. 어컴퍼니의 박나연 이체 내역). 그러나 피고소인 남혜정은 어컴퍼니에 2023. 5. 10. 텐프스 7,000개, 같은 해 5. 12. 텐프스 1,000개를 공급하였으나, 4,200만 원 상당의 나머지 텐프스 2,000개는 공급하지 않았습니다.

○ 고소인 백성만이 2023. 5. 18. 피고소인 남해정이 제품을 공급받아 온다는 파란고래 이현석 실장(010-4477-2470)을 만나서 확인한 결과 ‘파란고래는 거래 시 계약금을 수령하지 않으며, 피고소인 남해정이 파란고래에 입금하였다는 계약금 8,000만 원은 파란고래에 입금된 사실이 없다. 피고소인 남해정이 텐프스 4만 개를 주문한 것은 맞지만, 그 대금을 입금한 사실이 없고, 구매가는 1개당 21,500원이다.’라고 하였습니다.

⇒ 당초 피고소인 남해정은 본인이 직접 구입하는 구매가가 1개당 21,500원인 텐프스를 구입하여 고소인 백성만에게 이보다 저렴한 21,000원에 공급하여 주겠다고 하면서 급원을 받아간 것은 처음부터 피고소인 남해정이 고소인 백성만에게 텐프스를 구입하여 줄 의사나 능력이 없었음이 명백하다고 한 것입니다.

○ 고소인 백성만은 이후 피고소인 남해정에게 연락을 시도하였으나, 피고소인 남해정은 고소인 백성만에 대하여 카카오톡과 전화를 모두 차단하여 연락이 두절된 상태입니다.

4. 기타 중요사항: 전국에 다수의 피해자가 있으니 출국금지 등 신속한 수사로 엄벌에 처해주시기 바랍니다.

○ 고소인들이 이 사건 기망을 당한 사실을 알고 주위에 알아보니 피고소인들은 상습적으로 사람들에게 접근하여 인기 있는 건강기능식품을 쉽게 구입해서 조달해 주겠다고 하면서 수십 명을 상대로 수백억 원의 이익을 취득하였다고 합니다.

○ 이와 같이 전국에 수백억 원의 피해가 있는 등 죄질이 불량한 다중 피해자가 있는 사건이므로 신속히 피고소인들에 대하여 출국금지 및 압수수색을 통해 그에 상응하는 엄정한 처벌을 하여 주시길 바랍니다.

첨 부 서 류

1. 대한상인 등기사항증명서
- 2-1. 어컴퍼니 등기사항증명서
- 2-2. 백성만 명함
3. 오케이종합유통 등기사항증명서
4. 엔케이네트웍스 등기사항증명서
5. 박나연 사업자등록증
6. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 4. 25.)
7. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 4. 26.)
8. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 4. 27.)
9. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 4. 28.)
10. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 5. 2.)
- 11-1. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 5. 3.)
- 11-2. 김현수 문자메시지
12. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 5. 4.)
13. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 5. 8.)
14. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 5. 10.)
15. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 5. 12.)

16. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 5. 16.)
17. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 5. 17.)
18. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 5. 18.)
19. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 5. 20.)
20. 최병선-김웅 카카오톡 대화(일자불상)
21. 최병선-종근당 부사장 정재신 카카오톡 대화(일자불상)
22. 남혜정이 최병선에게 보내 준 농협계좌내역
23. 어킵퍼니의 박나연 이체 내역
24. 대한상인-오케이종합유통 거래내역
25. 대한상인-오케이종합유통 이체확인증
- 26-1. 김웅 명함
- 26-2. 김웅 명함
27. 남혜정-백성만 카카오톡 대화(2023. 5. 15.)
28. 남혜정-백성만 카카오톡 대화(2023. 5. 17.)
29. 남혜정(스토리킵퍼니) 명의 농협 계좌
30. 상품공급약정서(2023. 4. 28.)
31. 슈마웰 등기사항증명서
32. 에스트론 등기사항증명서
33. 대한상인-오케이종합유통 입출금(2023. 4. 25. 및 4. 26.)
34. 대한상인-오케이종합유통 입출금(2023. 4. 28.)
35. 대한상인-오케이종합유통 입출금(2023. 5. 2.)
36. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 4. 24.)
37. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 4. 25.)
38. 최병선-김웅 카카오톡 대화(2023. 4. 26.)
39. 백성만-이용욱 에스크론(2023. 5. 19.) 녹취록

2023. 6. 5.

고소인들의 대리인

법무법인 해법 담당변호사 이 철 희

담당변호사 심 정 운

서울수서경찰서 귀중

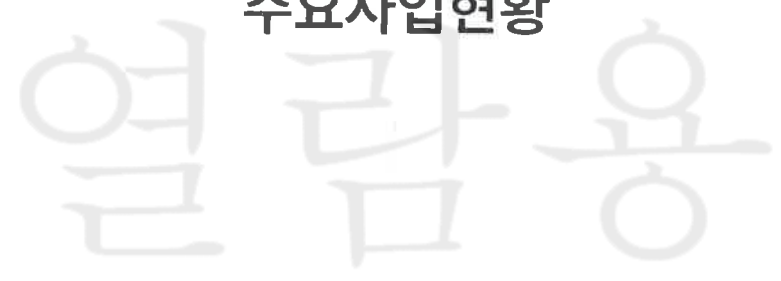
범 죄 일 략 표

순 번	일시	장소	피해자	범행방법	피해액(원)
1	2023. 4. 25. 14:01	불상지	대한 상인	“2023. 4. 25. 14:00까지 대금의 10%, 같은 해 4. 26.까지 대금의 10%, 상차 시 나머지 대금을 지급 하는 조건으로 오쏘물 5천 개를 1 개당 69,000원에 공급하겠다”고 거짓말하고 2023. 4. 25. 계약금 명목으로 3,450만 원을 교부받음	34,500,000
2	2023. 4. 26. 12:25	불상지	상동	“프로메가 5만 개를 1개당 7,400 원에 공급하고 1개당 8,200원에 판매하도록 하여 2023. 5. 2.부터 같은 해 5. 2.까지 프로메가 5만 개를 판매한 후 판매 당일 대한상 인으로 수익을 송금하겠다”고 거짓말하고 2023. 4. 26. 계약금 일 부 명목으로 1억 3,000만 원을 교 부받음	130,000,000
3	2023. 4. 26. 16:38	불상지	상동	“2023. 4. 25. 14:00까지 대금의 10%, 같은 해 4. 26.까지 대금의 10%, 상차 시 나머지 대금을 지급 하는 조건으로 오쏘물 5,000개를 1개당 69,000원에 공급하겠다”고 거짓말하고 2023. 4. 26. 계약금 명목으로 3,450만 원을 교부받음	34,500,000
4	2023. 4. 28. 14:11	불상지	상동	“2023. 4. 28.부터 2024. 4. 27.까 지 프로메가 월 최소 15만~20만 개를 1개당 6,900원에 공급하겠 다”고 거짓말하고 2023. 4. 28. 계약금 명목으로 1억 3,800만 원 을 교부받음	138,000,000

5	2023. 4. 28. 22:18	불상지	상동	“덴포스 4만 개의 구매가를 1개 당 19,500원으로 하고, 2023. 5. 4. 부터 1주일에 1만 개씩 공급하겠다”고 거짓말하고 계약금 명목으로 2,500만 원을 교부받음	25,000,000
6	2023. 5. 2. 16:08	불상지	상동	“덴포스 4만 개의 구매가를 1개 당 19,500원으로 하고, 2023. 5. 4. 부터 1주일에 1만 개씩 공급하겠다”고 거짓말하고 계약금 명목으로 2,375만 원을 교부받음	23,750,000
7	2023. 5. 12.	서울 강남구 역삼로 432 아르코티 대치점	상동	“프로메가의 출고 총판인 슈마엘에 2023. 4. 26.자 프로메가 5만 개의 계약금 일부 1억 3,000만 원이 입금되어 있고, 에스트론에는 2023. 4. 28.자 프로메가 10만 개의 계약금 20%인 1억 3,800만 원이 입금되어 있다. 슈마엘에서 피고소인 김웅이 1억 3,000만 원을 빼가는 바람에 물건이 안 나오니 차라리 1억 3,000만 원을 에스트론에 입금해서 다음 주부터 7만 개를 납품할 예정인데, 슈마엘에서 환불하면 1주일이 걸리니 차라리 2억 3,000만 원을 더 입금하면 다음 주까지 대한상인에게 7만 개를 납품하겠다. 또한 2023. 5. 15. 까지 (위 7만 개와 별개로) 프로메가 5만 개 중 1만 개를 보내줄 테니 1억 원을 추가로 입금하되, 5천만 원은 같은 해 5. 12. 입금하고, 나머지 5천만 원은 같은 해 5. 15. 상차 시 입금하라”고 거짓말하고 계약금 명목으로 2억 8,000만 원을 교부받음	280,000,000
피해액 합					665,750,000



주요사업현황

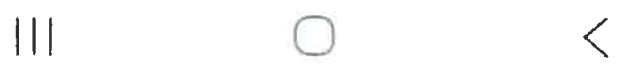


“한국수퍼체인유통사업협동조합 주요사업현황 입니다.”

항상 최선을 다하는 모습으로 보답하겠습니다.

■ 주류영업 선진화

- 주세요몰 운영 정착 (가맹점-체인본부-제조사 연결)
- 물류비 신설
- 장학복지.고용 지원사업



■ 도매유통 중소기업 육성 지원사업

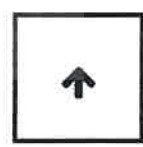
- 전국 9개 거점 종합 대단지 물류센터 건립 추진
- 도매유통 체인사업자 경쟁력 구축을 위한 공동사업 추진
- 도매유통 체인본부 육성 교육 지원사업
- 중소도매유통업 4차산업 기반 구축사업 (도매유통 중소기업 판매 정보 빅데이터 시스템 구축)

■ 소상공인 육성 지원사업

- 골목 소상공인 경쟁력 지원을 위한 구매(생큐마트)몰 운영
- 나들가게 3개년 육성 지원사업 (중소벤처기업부, 참여단체 활동, 7천여 가맹점 참여) · 개인 소매점(슈퍼마켓) 부가서비스 지원사업
- 개인 소매점(슈퍼마켓) 경영개선 교육 등

■ 중소유통기업 규제 개선사업

- 중소유통업 규제 개선을 위한 유통 관련 법률 개정 건의 (산업통상자원부, 중소벤처기업부 등)
- 자원 재활용을 높이기 위한 법률 개정 건의 - 환경부
- 중소유통업 경쟁력 지원을위한 정책 제언 등
- 주류유통 질서확립을위한 정책 건의 - 국세청



보낸사람: 다음메일

하나로, 대한상인과 소상공인 글

https://www.kvc.or.kr/boards/board.php?table=realas200py&wr_id=427&page=1

KVC

조합소개

조합마당

유통등항

고객센터

조합알림

전자투표

로그아웃

관리자

12월 19일 09:27

스크랩

KCB하나은행은 지난 9월 대한상인과 슈퍼마켓이나 개인형 마트를 운영하는 유통자영업자들의 물품 구매자금 지원과 맞춤형 금융서비스 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

대한상인은 전국 4만5000여개의 슈퍼마켓 가맹점을 보유한 한국채인사업협동조합(이하 KVC)의 공신품 공급본부 겸 운영사업자다. KVC가 2014년 2월 골목상권 보호를 위해 설립한 '온-오프라인 실시간 통합상품 발주시스템' '생큐마트'를 운영 중이다.

하나은행은 이번 업무협약을 통해 소상공인 고객에게 특화된 혜택이 적용된 전용 대출상품과 제휴카드로 생큐마트에서의 원활한 물품 구매를 돕는다. 향후 다양한 제휴마케팅을 통해 골목상권 활성화를 위한 실질적인 맞춤형 금융서비스도 제공할 예정이다.

이로써 하나은행은 대기업 주도의 대형 할인마트와 편의점 사이에서 지열하게 경쟁 중인 소상공인들의 민생적 '구매자금 일시 부족 현상'에 대한 최적의 해결책을 제시할 수 있게 됐다.

또 하나은행은 바쁜 생활로 인해 은행 방문이 어려운 소상공인 고객에게는 '찾아가는 금융서비스'를 통해 계좌개설에서부터 가맹점 대금 관리, 구매자금대출 상담에 이르기까지 맞춤형 일차 금융서비스를 제공할 예정이다.

최병선 대한상인의 대표이사는 "생큐마트 외 골목상권 구매 패러다임의 변화를 주도하는 새로운 플랫폼도 개발 중이다"며 "하나은행과 협력해 지역 소상공인의 경쟁력 향상과 발전을 위해 지속적인 지원을 아끼지 않을 예정이다"고 말했다.

김인석 하나은행 중앙영업그룹 부행장은 "소상공인 고객 지원과 지역경제 활성화에 대한 오랜 고민과 연구가 이번 업무협약으로 이어졌다"며 "앞으로도 지속적인 관심과 다양한 맞춤형 금융지원으로 행복한 금융, 포용적 금융의 책임을 꾸준히 이행하겠다"고 밝혔다.

파아낸샬두데이 김민아 기자

Q 검색

가 한

오후 4:47
2025-11-12

상품주문 시스템 계약서

한국체인사업 협동조합 (이하 "KVC")과 ㈜대한상인(이하 "대한상인")은 다음과 같이 한국체인사업 협동조합의 공동구매시스템을 위한 시스템 계약(이하 "본 계약"이라 한다)을 체결하여, 상호신뢰와 이해를 바탕으로 본 계약에 의한 사업에 최선을 다하기로 하고, 아래와 같은 제반 사항을 체결하고 서명·날인하기로 한다.

제1조 [목적]

- ① 본 계약은, 중소유통 경쟁력을 위한 대중소기업 상생협력 사업의 일환으로 추진되는 상품주문시스템(이하 "생큐마트몰"이라 한다)을 구축함에 있어 시스템 개발 및 운영관리, 유지보수, 상품 DB구축 등에 대한 KVC와 대한상인의 의무사항과 제반사항을 명확하게 규정하기 위함이다.
- ② KVC와 대한상인이 계약을 신의에 따라 성실히 이행함으로써 KVC와 대한상인간의 공정한 거래관계를 형성하고 이를 바탕으로 최선을 다하여 공동의 발전을 도모함을 목적으로 한다.

제2조 [용어의 정의]

본 계약에서 사용되는 용어는 다음과 같은 뜻을 가진다.

- ① "가맹점"이라 함은 KVC에 소속된 소매점을 말한다.
- ② "체인본부"라 함은 한국체인사업 협동조합에 소속된 회원사를 말한다.
- ③ "공동구매사업"이라함은 KVC와 대한상인이 실시하는 상품공급자와의 상생협력 사업을 말한다.
- ④ "상품"이라함은 상품공급자가 KVC의 요청으로 대한상인에게 제공한 DB, KVC 및 체인본부 또는 가맹점이 상품주문하게 되는 웹, 모바일 어플등의 인터넷 몰 안에서 보여지는 주문 가능 한 모든 품목을 말한다.
- ⑤ "상품공급자"이라 함은 생큐마트몰에 필요한 상품을 공급하는 자를 말한다.

- ⑥ “수수료” 이라 함은 대한상인이 생큐마트몰의 구축, 개발, 운영관리, 유지보수, 상품 DB구축 등을 수행하는 데에 따른 상품공급자가 kvc를 통해서 대한상인에게 지급하는 경제적 이익을 말한다.
- ⑦ “본 계약” 이라 함은 본 계약서를 통해 추진되는 상품주문시스템 즉 생큐마트 몰에 대한 계약을 말한다.
- ⑧ “생큐마트몰” 이라 함은 KVC 및 가맹점이 본 계약서를 통한 상품주문을 위해 대한상인이 구축한 상품주문시스템을 말한다.
- ⑨ 브랜드 사용료라 함은 본 시스템을 운영하면서 사용된 kvc소유의 생큐마트 브랜드명 사용에 따른 대한상인이 KVC에게 지급하는 경제적 이익을 말한다.

제3조 [상호간 역할]

① 대한상인의 역할

- (1) 대한상인은 KVC의 공동구매사업을 위해 생큐마트 몰을 구축하는 상품 주문시스템과 관련된 총체적 책임을 가진다.
- (2) 시스템의 모든 개발비용 및 유지보수 비용은 대한상인이 부담한다.
- (3) 대한상인은 생큐마트몰을 KVC의 요청에 따라 유지보수 운영관리 한다.
- (4) 대한상인은 KVC를 대신하여 상품공급자가 제공하는 모든 상품DB를 받아 관리하고 생큐마트몰에서 KVC 및 체인본부와 가맹점이 상품을 주문할 수 있도록 최선을 다한다.
- (5) 대한상인은 생큐마트몰 관련 지속적 영업 및 교육업무의 의무를 가진다.
- (6) 대한상인은 사업이 존속되는 한 생큐마트몰 사용을 보장 토록한다.
- (7) 대한상인은 본 계약을 해지 또는 종료하고자 하는 경우에도 본사업과 관련한 법적, 금전적 등 모든 권리를 포기하는 것으로 한다.
- (8) 대한상인은 생큐마트몰을 통한 부가사업 추진시 KVC에게 사전에 알려야하며 대한상인은 독자적 결정을 통해 수행한다.

② KVC 의 역할

- (1) 체인본부의 의사결정 기구로서 대한상인과의 사업협의 전반의 권한 및 의무를 가진다.
- (2) 생큐마트몰의 브랜드명 Thank Q mart(생큐마트) 는 KVC의 고유브랜드로 KVC 에게 상표권 및 저작권이 있다
- (3) 대한상인의 요청이 있을시 대외기관, 협력업체의 업무 조율에 대해 적극 협력한다.
- (4) 대한상인이 생큐마트 몰을 통해 운영하는 모든 부가 사업에 관련하여 KVC는 민, 형사상 책임을 지지 않는다.

제4조 [상품의 주문]

- ① 대한상인은 인터넷 몰을 통해 발생하는 상품주문 및 결제가 원만히 이루어 질 수 있도록 상품공급자와 협조하여 관리한다.
- ② 체인본부 및 가맹점이 상품주문에 대한 클레임 발생에 즉시 응대하여 상품주문을 원만히 이루어지도록 한다.
- ③ 대한상인은 상품주문에 대한 모든 자료를 KVC와 체인본부가 언제든지 확인 할 수 있도록 관리 시스템을 제공해야 한다.

제5조 [수수료]

- ① KVC는 대한상인에게 생큐마트몰의 구축, 시스템 개발 및 운영관리, 유지보수 등에 대한 모든 업무를 대한상인이 수행하고 수수료를 KVC와 상품공급자, 대한상인간 채권양수도 계약서를 통해 상품공급자에서 대한상인으로 지급함을 원칙으로 한다.
- ② 수수료 지급방법 및 요율은 부속합의서로 정한다.

제6조 [비밀유지]

- ① 대한상인은 본 계약에 의해 진행되는 모든 사업과정에서 직접 또는 간접적으로 확보한 어떠한 정보든지 대외비로 취급하여 비밀을 유지하여야 한다.

- ② 대한상인은 본 계약에 의해 직접 또는 간접적으로 확보한 KVC와 관련된 어떠한 정보(가맹점 정보 포함)도 본 사업이외에 사용할 수 없다.
(단, KVC에게 사전 서면 승인을 받은 경우는 예외로 한다.)
- ③ 대한상인은 본 계약에 의해 직접 또는 간접적으로 확보한 와 관련된 어떠한 정보(가맹점 정보 포함)도 임의로 인쇄, 복사, 가공하거나 개인 또는 제3자 에게 대여, 공개할 수 없으며 불법유출 되지 않도록 보안에 만전을 기해야 한다.(단, KVC에게 사전 서면 승인을 받은 경우는 예외로 한다.)
- ④ 본 계약이 해지 또는 종료가 될 시 모든 정보는 KVC에게 인계하여야 하고 대한상인이 보관하는 모든 자료는 즉시 폐기하여야 한다.
- ⑤ 대한상인가 본조를 어기고 KVC와 관련된 어떠한 정보(가맹점 정보 포함)를 본 사업 외의 목적으로 사용한 경우 대한상인은 손해 배상과 민, 형사상의 책임을 진다.

제7조 [계약기간]

- ① 본 계약의 유효기간은 2016년 2월 25일부터 4년으로 하며, 계약종료 6개월전까지 KVC와 대한상인이 상호 이의를 제기하지 않을 경우 4년씩 자동 연장한다.
- ② 상호 이의가 있을 시에는 서면으로 이의를 제기해야 하며 잔여 계약기간 이 6개월 미만인 경우에는 서면이 도착한 날로부터 최소 6개월간은 본 계약이 유지되는 것으로 한다.

제8조 [계약해지]

아래의 경우 본 계약은 어느 일방의 통지로서 즉시 해지된다.

- ① 어느 일방이 회생/파산신청을 하는 경우
- ② 어느 일방이 회사를 운영할 권리를 상실한 경우

- ③ 어느 일방이 천재지변 등으로 더 이상 회사를 운영할 수 없게 된 경우
- ④ 본 계약을 위반하는 경우
- ⑤ 양측의 합의에 의한 경우

제9조 [올바른 거래를 위한 협정]

① KVC는 대한상인과 다음 각 호의 내용을 준수하도록 한다.

- (1) 금품이나 선물, 향응, 편의 또는 접대를 받는 등 부당한 이익을 취하거나 부도덕한 행위를 하지 않는다.
- (2) 상품이나 샘플 등을 부당하게 요구하지 않는다.
- (3) 상거래를 통하여 인지한 매도자의 경영비밀, 정보 등을 누설하거나 부당하게 이용하지 않는다.
- (4) 대한상인에게 항상 정직하고 청렴한 자세와 정중한 예의를 갖추고 평등한 기회보장과 공평한 대우를 한다.

② 상호신뢰 및 조치

- (1) 양 당사자는 본 계약내용에 대하여 당해 임직원 및 관계자를 상대로 수시로 점검, 교육하여 성실히 이행하도록 독려한다.
- (2) 양 당사자는 본 협정에 위반하는 임직원 등에 대한 징계 등 적절한 제재 기준을 마련하고, 본 협정에 위반하는 임직원에 대하여 그 기준에 따라 제재를 하여야 하며, 조치 결과를 상대방에게 통지한다.
- (3) 당사자 일방이 본 계약을 위반할 경우, 상대방 당사자는 위반내용에 대한 조치의 기준에 따라 거래중지를 포함한 거래 제한조치를 취할 수 있고, 위반한 당사자는 위반 내용에 대한 조치에 상응하는 책임을 감수하여야 한다.
- (4) 양 당사자는, 본 협정 및 전자문서에 의하여 체결된 약정, 대표이사 명의의 공문에 의한 약정 외, 임직원간에 이루어진 구두약정사항과 대표이사 명의를 아닌 서면약정에 대하여는 상대방에게 책임을 지지 아니한다.

제10조 [특약사항]

- ① 본 계약은 상호간 제3자에게 계약에 대한 의무와 권리를 위임하거나 양도할 수 없다
- ② 브랜드사용료는 매월 생큐마트 물을 통해 발생하는 체인본부 및 가맹점의 월별실적 합계(배송확정기준, VAT제외)에 대한 기준으로 아래의 금원을 차월말까지 지급한다.

월 매출	20억원 초과 ~ 30억원 이하	30억원 초과 ~ 50억원 이하	50억원 초과 ~ 70억원 이하	70억원 초과 ~ 100억원 이하	100억원 초과
브랜드 사용료	100만원	200만원	300만원	400만원	500만원

2016. 3. Z .

회 사 명 : 한국체인사업협동조합
사업자 등록번호 :
주 소 :

20-82-00712
한국체인사업 권영길
서울특별시 영등포구 의사당대로1길 2
906 (여의도동 하남빌딩)
서비스 알

이사장 권영길 (인)

회 사 명 : (주)대한상인
사업자 등록번호 : 109·86·46018
주 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 63길 8. 2층

대표이사 김광수 (인)

위임장

1. 위임자

회 사 명 : 대한상인
사업자등록번호 : 109 86 46078 법인등록번호 : 110111-5332907
대 표 자 : 김 광 수
주 소 : 서울특별시 강서구 화곡로 68길 15, 4층
연 락 처 : 02. 9903. 0308 (전화 : 02. 528, 3002; 팩스 : 02-3662 5016)

2. 대리인 (위임받는 자)

회 사 명 : 한국체인사업협동조합
사업자등록번호 : 220-82-00712 법인등록번호 : 114640-0020055
주 소 : 서울시 영등포구 의사당대로1길 25 (여의도동, 하남빌딩 906호)
연 락 처 : 02-784-5885 (팩스 : 02-785-0014)

3. 위임사항

- 1) (주)에브리데이리테일과 당사간의 공동구매 사업을 위한 협약서 체결
- 2) 공동구매 사업을 위한 협약체결(나이스정보통신, 삼성카드, 대한상인 등)
- 3) 기타 공동구매 사업 관련된 모든 제반 사항 등

상기 위임자는 위임사항에 대한 모든 권한을 위 대리인에게 위임합니다.

2014년 9 월 26 일

위 임 자 (체인본부명) : 대 한 상 인
대표이사 김 광 수



* 본 위임장은 위임사항에 해당하는 회사와 계약 외의 용도로는 사용할 수 없다.

부 속 합 의 서

한국체인사업협동조합과 대한상인은 지난 2014년 3월 21일 체결한 “상품주문시스템 위탁계약서”에 의거하여 생큐마트몰의 영업 활성화를 위해 한국체인사업협동조합이 ‘중소기업청 나들가게 상품공급사 모집 공고’에 응하는 것에 전적으로 동의하며, 향후 한국체인사업협동조합이 중기청 나들가게 상품공급사업을 진행함에 있어 사업기간동안 나들가게 점주(가맹점)들이 상품주문시스템 이용함에 있어 문제(애로사항 및 시스템 이용을 위한 제반사항 등)가 발생하지 않도록 상품주문시스템 개발 및 유지보수의 책임을 성실히 이행할 것을 약속합니다.

2015년 1월 16일

“갑” 사업자명 : 한국체인사업협동조합

사업번호 : 220-82-00712

주 소 : 서울시 영등포구 의사당대로1길 25 하남빌딩 906호

대 표 자 : 권 영 길



“을” 사업자명 : (주)대한상인

사업번호 : 109 - 86 - 46078

주 소 : 서울시 강서구 라포로 68길 15 (등촌동, 4층)

대 표 자 : 김 광 수 (인)